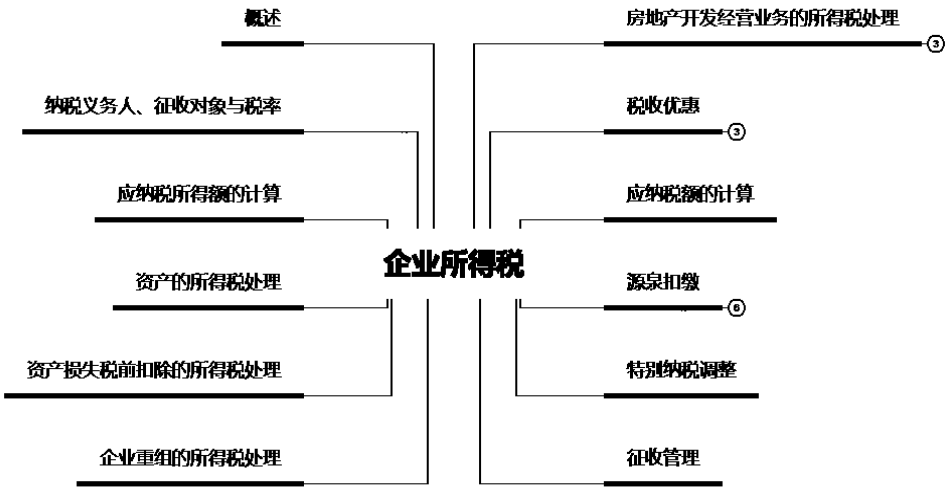
第一章　企业所得税



考点：纳税义务人

中国境内的企业和其他取得收入的组织。
【注意】 个人独资企业和合伙企业、个体工商户，不缴纳企业所得税，由其自然人投资者缴纳个人所得税。

企业所得税的纳税人分为居民企业和非居民企业，分别承担不同的纳税义务。

	在中国境内成立	实际管理机构在中国境内
居民企业	√	√
	√	×
	×	√
非居民企业	×	×

（一）居民企业与非居民企业的征税对象

类型	判定标准	纳税义务	
（1）居民企业	①依法在中国境内成立 ②依外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内	无限	来源于境内、外的所得
（2）非居民企业	①依外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所	有限	a.来源于境内所得 b.发生境外但与境内机构、场所有实际联系的所得

源于境内所得

但有来源于中国境内所得

（二）所得来源地的确定

所得类型		来源地确定
（1）销售货物		交易发生地
（2）提供劳务		劳务发生地
（3）转让财产	①不动产转让	不动产所在地
	②动产转让	转让动产的机构所在地
	③权益性投资资产	被投资企业所在地
（4）股息、红利等权益性投资		分配所得的企业所在地
（5）利息		负担、支付所得的企业/机构、场所所在地确定/负担、支付所得的个人的住所地
（6）租金		
（7）特许权使用费		

考点：税率

种类	税率	适用范围
基本税率	25%	（1）居民企业 （2）在中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业
优惠税率	20%	符合条件的小型微利企业
	15%	国家重点扶持的高新技术企业；技术先进型服务企业；符合条件的从事污染防治的第三方企业等
扣缴义务人代扣代缴	10%	（1）在中国境内未设立机构、场所的非居民企业 （2）虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所无实际联系的非居民企业

考点：企业所得税收入的确认

收入类型		收入确认时间
①销售货物	a.托收承付	办妥托收手续时
	b.预收款方式	发出商品时确认收入
	c.商品需要安装和检验	一般情况：安装和检验完毕时确认 安装比较简单的：发出商品时确认
①销售货物	d.支付手续费方式委托代销的	收到代销清单时确认收入
	e.售后回购	符合收入确认条件：按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理 不符合收入确认条件：收到的货款为负债，回购价

①销售货物	f.以旧换新	按销售商品确认收入，回购的商品作为购进处理
	g.商业折扣	折扣后的金额确认
	h.现金折扣	折扣前的金额确认
	i.销售折让	发生当期冲减当期销售商品收入
②提供劳务	安装费	完工进度 安装销售附带条件： 商品销售实现时确认
	广告制作费	
	特定客户开发软件	
	宣传媒介收费	出现于公众面前时
	表演、招待宴会	相关活动发生时
	长期为客户提供重复劳务的劳务费	劳务活动发生时
	会员费	只有会籍：取得该会员费时
		入会员后不付费或低价取得商品或服务：受益期内分期确认
	特许权费	提供设备和其他有形资产： 交付所有权时
		提供初始及后续服务：提供服务时
	其他	含在商品售价内可区分的服务费：提供服务期间分期
③股息、红利等权益性投资收益		除另有规定外，应以被投资企业股东会作出利润分配或转股决定的日期，确认收入的实现
④利息		按照合同约定日期确认
⑤租金		
⑥特许权使用费		
⑦接受捐赠		按照实际收到捐赠资产的日期确认
⑧分期收款		合同约定的收款日期确认
⑨受托加工 大型机器设备		大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过12个月的，按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入
⑩产品分成		企业分得产品日期确认
⑪非货币性资产交换，将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等		应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务

处置资产收入的确认

内部处置资产	情形	税务处理

	②改变资产形状、结构或性能 ③改变资产用途 ④将资产在总机构及其分支机构之间转移（除将资产转移至境外的以外） ⑤上述两种或两种以上情形的混合 ⑥其他不改变资产所有权属的用途	不视同销售，不确认收入

	情形	税务处理
外部处置资产	①用于市场推广或销售 ②用于交际应酬 ③用于职工奖励或福利 ④用于股息分配 ⑤用于对外捐赠 ⑥其他改变资产所有权属的用途	视同销售，按照被移送资产的公允价值确认收入

考点：不征税收入

（1）财政拨款；
（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；
（3）国务院规定的其他不征税收入。
（4）对社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益，作为企业所得税不征税收入。
（5）原油期货交易： ①境内未设立机构、场所或虽设立但所得与其无实际联系的境外机构投资者从事境内原油期货交易所得（不含实物交割所得）： 暂不征 。 ②境外经纪机构在境外为境外投资者提供境内原油期货经纪业务佣金所得： 不征。

考点：免税收入

（1）国债利息收入；	
（2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；	不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益。
（3）在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；	
（4）符合条件的非营利组织的收入。（不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入免税） 【注意】不包括非营利组织从事“营利性活动”取得的收入。	
（5）境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入： 暂免（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息）。	

【提示】企业的不征税收入对应的费用、折旧、摊销一般不得在计算应纳税所得额时扣除；免税收入

【提示】地方政府债券利息收入免税。

考点：企业接收政府和股东划入资产的所得税处理

政府划入	股权投资方式	1.作为国家资本金（包括资本公积）处理 2.非货币资产计税基础：政府确定的接收价值
	无偿划入并指定专门用途	1.不征税收入 2.非货币资产计税基础：政府确定的接收价值
	其他无偿划入	接收价值计入当期收入总额 （无接收价值按公允价值）
股东划入（含股东赠 与）	作为资本金且在会计上已做实际处理的	1.不计入收入总额； 2.资产计税基础： 公允价值。
	作为收入处理	公允价值计入收入总额和确定资产计税基础

考点：混合性投资业务

投资类别	权益性投资	债权性投资
投资方	投资回报为股息、红利收入：符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益免征企业所得税	按照合同约定的债务人应付利息的日期确认利息收入
被投资方	支付的股息、红利不能作为费用在企业所得税前扣除	支付的利息不超过税法扣除标准的部分可在企业所得税前扣除

被投资企业赎回投资时的税务处理

赎价与投资成本之间的差额确认为债务重组损益 ，分别计入当期应纳税所得额

考点：企业发行永续债的企业所得税处理

情形	投资方的税务处理	发行方的税务处理
可以适用股息、红利企业所得税政策	投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关规定进行处理，其中，发行方和投资方均为居民企业的，永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定	发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除
符合规定条件的，可按债券利息适用企业所得税政策	投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税	发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除

情形	购买方企业的税务处理	发行方企业的税务处理
（1）持有可转债期间的利息	购买方企业在其持有期间按照约定利率取得的利息收入，应当依法申报缴纳企业所得税。	发生的可转换债券的利息，按照规定在税前扣除。
（2）可转债转为股票时	①购买方企业可转换债券转换为股票时，将应收未收利息一并转为股票的，该应收未收利息即使会计上未确认收入，税收上也应当作为当期利息收入申报纳税； ②转换后以该债券购买价、应收未收利息和支付的相关税费为该股票投资成本。	发行方企业按照约定将购买方持有的可转换债券和应付未付利息一并转为股票的，其应付未付利息视同已支付，按照规定在税前扣除。

知识点：扣除项目

项目	基本内容	
（1）成本	销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费	
（2）费用	销售费用、管理费用和财务费用	
（3）税金	不得扣除	允许抵扣的增值税、企业所得税
	准予扣除的税金	其他税金
（4）损失	①准予扣除的损失 正常生产经营过程中的合理损失以及自然灾害等不可抗力造成的损失以及其他损失 ②损失金额的计算——净损失 准予扣除的损失＝企业发生的损失－责任人赔偿－保险赔款 ③损失资产收回的税务处理 企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或部分收回时，应当计入当期收入。	
（5）其他支出		

（一）扣除项目及其标准

1.工资、薪金支出	**企业发生的合理的工资薪金支出准予据实扣除。** （1）属于国有性质的企业，其工资薪金，不得超过政府有关部门给予的限定数额；超过部分，不得计入企业工资薪金总额，也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。 （2）企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，并按规定在企业所得税前扣除。其中属于工资、薪金支出的，准予计入企业工资、薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

支付对象	税务处理

②直接支付给员工个人的费用	属于工资薪金支出的	据实扣除； 并准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据
	属于职工福利费支出的	限额扣除

2.职工福利费、工会经费、职工教育经费 ★★★	**（1）职工福利费，不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。** **（2）工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分准予扣除。** **（3）职工教育经费支出，不超过8%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。** **【注意】分别计算，不能合并计算。**
	（4）集成电路设计企业和符合条件软件生产企业发生的职工培训费用，单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。集成电路设计企业和符合条件软件生产企业应准确划分职工教育经费中的职工培训费支出，对于不能准确划分的，以及准确划分后职工教育经费中扣除职工培训费的余额，一律按照职工教育经费的规定比例扣除。 （5）航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。
	（6）核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，依据规定，可作为企业的发电成本在税前扣除。企业应将核电厂操纵员培养费与员工的职工教育经费严格区分，单独核算，员工实际发生的职工教育经费支出不得计入核电厂操纵员培养费直接扣除。

（一）扣除项目及其标准

3.保险费	社会保险	“五险一金”准予扣除； **补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分，准予扣除，超过部分不扣。**
	商业保险	为特殊工种职工支付的人身安全保险费和符合规定商业保险费准予扣除； **企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出准予扣除；** **按照规定缴纳的财产保险费，准予扣除；** **企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险准予扣除。** 企业为投资者或者职工支付的商业保险费，不得扣除。
4.借款费用和利息费用		（1）合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除； （2）合理借款费用作为资本性支出计入资产成本； **（3）非金融企业向金融企业借款利息支出可据实扣除；** **（4）非金融企业向非金融企业借款不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不许扣除。**

	①金融企业，为5：1； ②其他企业，为2：1。
	（4）企业向自然人借款的利息支出 ①企业向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款的利息支出，符合规定条件的，准予扣除。 ②企业向除上述规定以外的内部职工或其他人员借款的利息支出，其借款情况同时符合以下条件的，其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除。 ③企业向自然人借款的利息支出 a、企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的，并且不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为； b、企业与个人之间签订了借款合同。
	（5）企业的投资者投资未到位发生利息支出的扣除问题 企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，企业对外借款所发生的利息，相当于实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业的合理支出，应由企业的投资者负担，不得在计算应纳税所得额时扣除。 具体计算不得扣除的利息，应以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期，公式为： 企业每一计算期不得扣除的借款利息 ＝该期间未缴足注册资本额×利率×该期间月份数÷12 企业一个年度内不得扣除的借款利息总额为该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和。

5.公益性捐赠	**在年度利润总额12%以内的部分，准予扣除。超过12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。** 公益性捐赠，是指企业通过公益性社会团体或者县级（含县级）以上人民政府及其部门，用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。 【注意】纳税人直接向受赠人的捐赠，在计算应纳税所得额时不得扣除，应作纳税调整。
6.业务招待费、广告费和业务宣传费	**（1）业务招待费：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。** **（2）广告费和业务宣传费：企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。“化妆品制造或销售、医药制**

	的 30%）；“烟草企业”的烟草广告费和业务宣传费支出“不得扣除”。
7.手续费及佣金支出	**（1）保险企业手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分，准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。** （2）电信企业在发展客户、拓展业务等过程中，向经纪人、代办商支付手续费及佣金的，其实际发生的相关手续费及佣金支出，不超过企业当年收入总额 5%的部分，准予在企业所得税前据实扣除。 （3）从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。 （4）其他企业 ①按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的 5%计算限额。 ②企业委托境外机构销售开发产品的,其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）不超过委托销售收人 10%的部分，准予据实扣除。 （5）其他规定 ①除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除。 ②企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。 ③企业不得将手续费及佣金支出计入回扣、业务提成、返利、进场费等费用。 ④企业已计入固定资产、无形资产等相关资产的手续费及佣金支出，应当通过折旧、摊销等方式分期扣除，不得在发生当期直接扣除。 ⑤企业支付的手续费及佣金不得直接冲减服务协议或合同金额，并如实入账。
8.汇兑损失	**除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。**
9.环境保护专项资金	**改变用途的，不得扣除。**

10.租赁费	**（1）以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出按租赁期限均匀扣除——费用化；** **（2）以融资租赁方式租入固定资产发生租赁费支出按规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用分期扣除。——资本化**
11.劳动保护费	合理的劳动保护支出准予扣除
12.总机构分摊的费用	能够提供证明文件并合理分摊的准予扣除。
13.其他项目	如会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等，可以扣除

经典例题

产经营活动有关的业务招待费支出 15 万元。已知业务招待费支出按照发生额的 60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的 5‰，甲公司在计算 2022 年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的业务招待费支出为（ ）。

A.5 万元

B.5.1 万元

C.15 万元

D.9 万元

答案 A

【解析】（1）销售收入包括主营业务收入、其他业务收入、视同销售收入，不包括投资收益；（2）业务招待费发生额的 60%＝15×60%＝9（万元）＞销售（营业）收入的 5‰＝1000×5‰＝5（万元），准予扣除的业务招待费为 5 万元。

（二）不得扣除项目、亏损弥补和非居民企业的应纳税所得额

不得扣除项目	1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。 2.企业所得税税款。 3.税收滞纳金。 4.罚金、罚款和被没收财物的损失。 5.符合规定的公益性捐赠以外的捐赠支出。 6.赞助支出（各种非广告性质支出）。 7.未经核定的准备金支出。 8.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除。 9.与取得收入无关的其他支出。

考点：资产的所得税处理

（一）固定资产的计税基础

项目	固定资产计税基础
1.外购	买价＋税费＋达到预定用途发生的其他支出
2.自行建造	竣工结算前支出（自行开发无形资产：开发过程中资产符合资本化条件后至达到预定用途前支出）
3.融资租入	约定付款总额：约定付款总额＋相关费用； 未约定付款总额：资产公允价值＋签订合同发生的相关费用
4.融资性售后回租	承租人出售资产的行为，不确认为销售收入，对融资性租赁的资产，仍按承租人出售前原账面价值为计税基础计提折旧

6.捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组方式取得	公允价＋税费
7.改建的固定资产	除已足额提取折旧的固定资产和租入的固定资产以外的其他固定资产，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础
8.未取得全额发票	由于工程款项尚未结清未取得全额发票的，可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧，待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后 12 个月内进行。
9.改制	全民所有制企业改制为国有独资公司或者国有全资子公司，改制中资产评估增值不计入应纳税所得额；资产的计税基础按其原有计税基础确定；资产增值部分的折旧或者摊销不得在税前扣除。
10.核定征收改为查账征收后	（1）企业能够提供资产购置发票的以发票载明金额为计税基础；不能提供资产购置发票的，可以凭购置资产的合同（协议）、资金支付证明、会计核算资料等记载金额，作为计税基础。 （2）企业核定征税期间投入使用的资产，改为查账征税后，按照税法规定的折旧、摊销年限，扣除该资产投入使用年限后，就剩余年限继续计提折旧、摊销额并在税前扣除。

（二）下列固定资产不得计算折旧扣除：

1.房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；

2.以经营租赁方式租入的固定资产；

3.以融资租赁方式租出的固定资产；

4.已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；

5.与经营活动无关的固定资产；

6.单独估价作为固定资产入账的土地；

7.其他不得计算折旧扣除的固定资产。

（三）固定资产折旧的计提方法

1.固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止月份的次月起停止计算折旧。

2.预计净残值一经确定，不得变更。

3.直线法计算折旧，准予扣除。

4.需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

5.固定资产改扩建

推倒重置	**该资产原值减除提取折旧后的净值，应并入重置后的固定资产计税成本，并在该固定资产投入使**

提升功能	**增加面积的，该固定资产的改扩建支出，并入该固定资产计税基础，并从改扩建完工投入使用后的次月起，重新按税法规定的该固定资产折旧年限计提折旧，如该改扩建后的固定资产尚可使用的年限低于税法规定的最低年限，可以按尚可使用的年限计提折旧**

（四）无形资产的计税基础

取得方式	计税基础
外购	购买价款＋支付的相关税费＋直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出
自行开发	符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出
捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组（同固定资产、生产性生物资产）	公允价值＋支付的相关税费

（五）下列无形资产不得计算摊销费用扣除：

（1）自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产。

（2）自创商誉。

（3）与经营活动无关的无形资产。

（4）其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。

【提示】外购商誉的支出，在企业整体转让或者清算时，准予扣除。

（六）无形资产的摊销方法及年限

无形资产的摊销采取直线法计算。无形资产的摊销不得低于 10 年。

(1)作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定了使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

(2)企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。

（七）长期待摊费用的税务处理

在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。

1.已足额提取折旧的固定资产的改建支出。

2.租入固定资产的改建支出。

3.固定资产的大修理支出，同时符合：

（1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上。

（2）修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上。

4.其他。其他应当作为长期待摊费用的支出，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于 3 年。

资产类型	损失扣除
货币性资金	（1）企业清查出的现金短缺减除责任人赔偿后的余额，作为现金损失在计算应纳税所得额时扣除 （2）企业将货币性资金存入法定具有吸收存款职能的机构，因该机构依法破产、清算，或者政府责令停业、关闭等原因，确实不能收回的部分，作为存款损失在计算应纳税所得额时扣除
贷款类债权	企业经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，符合相关条件的贷款类债权， 可以作为贷款损失在计算应纳税所得额时扣除
境外资产 损失	企业境内、境外营业机构发生的资产损失应分开核算，对境外营业机构由于发生资产损失而产生的亏损，不得在计算境内应纳税所得额时扣除

资产类型	损失扣除		
应收、预付账款	企业除贷款类债权外的应收、预付账款，符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除： （1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的 （2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的 （3）债务人逾期 3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的 （4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的 （5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的 （6）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件		
股权投资	企业的股权投资符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的股权投资，可以作为股权投资损失在计算应纳税所得额时扣除： （1）被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的 （2）被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的 （3） 对被投资方不具有控制权， 投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投 资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的 （4）被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年的 （5）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件		
固定资产或存货	盘亏	以该固定资产的账面净值或存货的成本减除责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货盘亏损失在计算应纳税所得额时扣除	【提示】 企业因存货盘亏、毁损、报废、被盗等原因不得从增值税销项税额 中抵扣的进项税额，可
	毁损、 报废	以该固定资产的账面净值或存货的成本减除残	

	定资产或存货毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除	算应 纳税所得额时扣除
被盗	以该固定资产的账面净值或存货的成本减除保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货被盗损失在计算应纳税所得额时扣除	

考点：企业重组的所得税处理

1.企业重组是指企业在日常经营活动以外发生的法律结构或经济结构重大改变的交易，包括：企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等。

股权支付	企业重组中购买、换取资产的一方支付的对价中，以本企业或其控股企业的股权、股份作为支付的形式。
非股权支付	以本企业的现金、银行存款、应收款项、本企业或其控股企业的股权和股份以外的有价证券、存货、固定资产、其他资产以及承担债务等作为支付的形式。

企业重组所得税处理原则

- 一般性税务处理 ⟹ 公允价值
- 特殊性税务处理
  - 股权支付部分 ⟹ 原计税基础
  - 非股权支付部分 ⟹ 公允价值

（一）企业重组的一般性税务处理方法

企业由法人转变为非法人组织，或将登记注册地转移至境外，应视同企业进行清算、分配，股东重新投资成立新企业。	企业的全部资产以及股东投资的计税基础均应以公允价值为基础确定
其他法律形式简单改变的可直接变更税务登记	除另有规定外，有关企业所得税纳税事项由变更后企业承继（因住所发生变化而不符合税收优惠条件的除外）

债务重组	以非货币资产清偿债务，应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失
	发生债权转股权的，应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认有关债务清偿所得或损失
	债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得；债权人应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失
	债务人的相关所得税纳税事项原则上保持不变。

股权收购，资产收购，企业合并、分立等重组方式的处理规定	被合并方、被分立方、被收购方、转让方(卖方）	确认所得和损失
	合并方、分立方收购方、受让方(买方）	取得股权、资产等的计税基础以公允价值确定
	被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补	
	企业分立相关企业的亏损不得相互结转弥补	

（二）企业重组的特殊性税务处理

企业重组同时符合下列条件的，适用特殊性税务处理规定	（1）具有合理商业目的，且不以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的
	（2）被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合规定的比例（50%）
	（3）企业重组后连续 12 个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动
	（4）重组交易对价中涉及股权支付金额符合规定的比例（85%）
	（5）企业重组中取得股权支付的原主要股东，在重组后连续 12 个月内，不得转让所取得的股权

重组方式	特殊性税务处理条件	特殊性税务处理
股权收购、资产收购	（1）购买的股权（收购的资产）不低于被收购企业全部股权（转让企业全部资产）的 50% （2）且股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%	对交易中一方取得股权支付：暂不确认有关资产的转让所得或损失； 另一方按原计税基础确认新资产或负债的计税基础。 对交易中非股权支付：确认所得或损失
		非股权支付对应的资产转让所得或损失＝（被转让资产的公允价值－被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额÷被转让资产的公允价值） 另一方按公允价值确认资产或负债的计税基础
合并	（1）股权支付金额不低于其交易支付总额的 85% （2）以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并	被合并企业合并前的亏损可由合并企业弥补 补亏限额＝被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率
分立	（1）被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权 （2）且股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%	被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补

对100%直接控制的居民企业之间，以及受同一或相同多家居民企业100%直接控制的居民企业之间按账面净值划转股权或资产，凡具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权或资产划转后连续12个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动，且划出方企业和划入方企业均未在会计上确认损益的，可以选择按以下规定进行特殊性税务处理：

1.划出方企业和划入方企业均不确认所得。

2.划入方企业取得被划转股权或资产的计税基础，以被划转股权或资产的原账面净值确定。

3.划入方企业取得的被划转资产，应按其原账面净值计算折旧扣除。

考点： 房地产开发经营业务的所得税处理

<table>
<tr><td rowspan="4">收入实现确认具体规定</td><td colspan="2">一次性全额收款</td><td colspan="2">实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日</td></tr>
<tr><td colspan="2">分期收款</td><td colspan="2">约定价款和付款日
（付款方提前付款： 实际付款日）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">银行按揭</td><td colspan="2">首付款： 实际收到</td></tr>
<tr><td colspan="2">余款：银行按揭贷款办理转账之日</td></tr>
<tr><td rowspan="5">收入实现确认具体规定</td><td rowspan="5">委托</td><td colspan="4">确认时间均为收到清单时 ，金额如下：</td></tr>
<tr><td></td><td>合同协议签订情况</td><td>收入金额确认</td></tr>
<tr><td>支付手续费</td><td></td><td>销售合同或协议中约定的价款</td></tr>
<tr><td rowspan="3">视同买断</td><td>企业与购买方签订合同协议</td><td rowspan="2">合同或协议约定价格 or 买断价格：较高者</td></tr>
<tr><td>企业、受托方、购买方三方签</td></tr>
<tr><td>受托方与购买方签</td><td>买断价格</td></tr>
<tr><td rowspan="5">收入实现确认具体规定</td><td rowspan="5">委托</td><td colspan="4">确认时间均为收到清单时 ，金额如下：</td></tr>
<tr><td></td><td>合同协议签订情况</td><td>收入金额确认</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基价（保底价）超基价分成方式</td><td>企业与购买方签订</td><td rowspan="2">合同或协议中价格 or 基价：较高者（支付受托方的分成额不得 从收入中减除）</td></tr>
<tr><td>企业、受托方、购买方三方</td></tr>
<tr><td>受托方与购买方直接签订</td><td>基价＋分成额</td></tr>
</table>

成本费用扣除的税务处理	1.日常维修费： 当期据实扣（包括已完工未售和已售产品）
	2.维修基金：移交时据实扣
	3.会所、 电热水站、幼儿园等配套设施： （1）非营利＋产权属业主 ，或无偿赠与政府、公用事业单位按公共配套设施费处理； （2）营利、产权归企业、归属不明确或无偿赠与政府、公用事业单位外其他单位：单独核算成本

	建设 ，完工后有偿移交的 ， 收到的经济补偿可直接抵扣该项目建造成本 ，抵扣后差额调整当期所得额
	5.按揭贷款保证金（担保金）： 实际发生时据实扣除
	6.支付给境外受托机构的销售费用（含佣金或手续费）： 不超委托收入10%部分准予扣除
	7.开发产品转为自用： 实际使用时间累计未超过12个月又销售的不得在税前扣除折旧费用
	8.因国家无偿收回土地使用权而形成的损失可作为财产损失税前扣除。

计税成本核算方法	1.产品计税成本支出内容：土地征用费及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施建设费、公共配套设施费、开发间接费
	2.制造成本法：开发、建造开发产品应按制造成本法
	3.占地面积法：土地成本一般按占地面积法进行分配（如果确需结合其他方法进行分配的应商税务机关同意）
	4.建筑面积法：单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本
	5.不同成本对象共同负担的借款费用：直接成本法或预算造价法
	6.企业自行确定其他成本项目的分配法
	7.可扣预提（应付） 费用： （1)出包工程未结算未取得全额发票：发票不足金额可以预提,但最高不超合同总额10% （2） 公共配套设施尚未建造或尚未完工（按预算造价预提） （3）应上缴但尚未上缴的报批报建费用、物业完善费用可按规定预提。
	8.停车场： （1）单独建造单独核算 。 （2）利用地下基础设施形成的，作公共配套设施处理

考点：企业所得税税收优惠

方式	具体优惠	适用范围
减免税所得	免征	（1）蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植；（2）农作物新品种的选育；（3）中药材的种植；（4）林木的培育和种植；（5）牲畜、家禽的饲养；（6）林产品的采集；（7）灌溉、农产品的初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目；（8）远洋捕捞
	减半	（1）花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；（2）海水养殖、内陆养殖

	20%	25% ， 20% 。
低税率	15%	1.国家需要重点扶持的高新技术企业； 2.经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类） 3.西部鼓励类企业 （主营业务收入占总额 60%以上） 4.污染防治第三方企业
	10%	在中国境内未设立机构、场所，或虽设立机构、场所但取得所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业，其取得的来源于境内的所得。

优惠政策	项目		
加计扣除	研发费用	**未形成** 无形资产	一般企业：加计扣除 100%
			符合条件的集成电路企业和工业母机企业：加计扣除 120％
		形成 无形资产的	一般企业：按 200%摊销
			符合条件的集成电路企业和工业母机企业： 按 220％摊销
		企业出资给非营利性科学技术研究开发机构、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出 加计扣除“100％”	
加计扣除		残疾人工资	加计扣除 100%
		烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业	不得加计扣除

抵扣应纳税所得额	**创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。** 【提示】有限合伙制创业投资企业的法人合伙人、公司制创业投资企业相同
应纳税额抵免	**环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。**

优惠政策	项目
减计收入	企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，减按 90%计入收入总额
	社区提供养老、托育、家政等服务的机构，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。
	对金融机构农户小额贷款的利息收入，在计算应纳税所得额时，按 90%计入收入总额。
	对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%

对经省级金融管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。

优惠政策	项目	
加速折旧	（1）技术进步，产品更新换代较快 （2）常年处于强震动、高腐蚀状态 （3）海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发），固定资产或无形资产，单价超过500万元	缩短折旧年限（≥60%） 采用加速折旧计算方法
	（1）所有企业购进的“设备、器具”，单价不超过“500万元” （2）海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发），固定资产或无形资产，单价不超过500万元 【提示】设备、器具，是指除“房屋、建筑物”以外的固定资产	允许一次扣除

优惠政策	项目
债券利息减免税	1.地方政府债券利息收入，免征企业所得税。 2. 对企业投资者持有的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

考点：居民企业应纳税额的计算

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－减免税额－抵免税额

应纳税所得额的计算一般有两种方法。

直接法：应纳税所得额＝收入总额－不征税收入－免税收入－各项扣除－允许弥补的以前年度亏损

间接法：应纳税所得额＝会计利润＋纳税调整增加额－纳税调整减少额

综合分析题解题思路：

1.第一步：调整本年的利润总额

调增利润	少计收入	1.预收款方式销售货物发出商品时未作收入 2.赊销方式销售货物在合同约定的收款日未作收入 3.接受捐赠收入会计上计入了“资本公积”或未作账务处理 4.销售货物给关联方未作账务处理
	多计费用	1.固定资产成本一次性计入费用
调减利润	多计收入	1.预收款方式销售货物收款时确认收入
	少计费用	1.由于少计收入要补缴增值税，从而补缴的城建税、教育费附加、地方教育附加 2.未计算房产税、城镇土地使用税等税金及附加 3.固定资产未计算折旧费用

2.第二步：纳税调整

纳税调增	广宣费、公益性捐赠 2.税法不得扣除的费用：滞纳金、罚款、没收财物损失、赞助费、计提的减值准备等
纳税调减	1.税收优惠：国债利息收入、符合条件的股息红利、不征税收入、研发费用、残疾人工资加计扣除、减计收入、创投企业优惠抵扣所得额（70%）、符合条件的技术转让所得（500万）、企业重组特殊税务处理中股权支付部分的所得 2.单位价值500万元以下的设备和器具，一次性扣除 3.未弥补亏损；企业重组特殊性税务处理中可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额

3.第三步：计算应纳税额

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－减免税额－抵免税额

【提示】

购置节能节水、安全生产、环保专用设备的税收优惠，按投资额的10%抵免应纳税额。

考点：居民企业核定征收应纳税额的计算

（一）具有下列情形之一，核定征收企业所得税

1.依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的；

2.依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的；

3.擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的；

4.虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；

5.发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；

6.申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

（二）特殊行业、特殊类型的纳税人和一定规模以上的纳税人不适用上述办法，包括：

1.享受优惠政策的企业（不包括仅享受前述免税收入优惠政策的企业和符合条件的小型微利企业）；

2.汇总纳税企业；

3.上市公司；

4.金融企业；

5.经济鉴证类社会中介机构；

6.国家税务总局规定的其他企业。

（三）核定征收的办法

1.核定所得率

应纳所得税额＝应纳税所得额×适用税率

应纳税所得额＝应税收入额×应税所得率

或应纳税所得额＝成本（费用）支出额÷（1-应税所得率）×应税所得率

应税收入额=收入总额-不征税收入-免税收入

2.核定税额

（四）跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收规定

优惠。

考点：企业转让上市公司限售股有关所得税问题

1.企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的15%，核定为该限售股原值和合理税费。

2.依照规定完成纳税义务后的限售股转让收入余额转付给实际所有人时不再纳税。

3.依法院判决、裁定等原因，通过证券登记结算公司，企业将其代持的个人限售股直接变更到实际所有人名下的，不视同转让限售股。

4.企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方，但未变更股权登记、仍由企业持有的，企业实际减持该限售股取得的收入纳税后，余额转付给受让方的，受让方不再纳税。

考点：特别纳税调整

（一）企业与其他企业、组织或者个人具有下列关系之一的，构成关联关系：

（1）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

（2）双方存在持股关系或者同为第三方持股，虽持股比例未达到上述第（1）项规定，但双方之间借贷资金总额占任一方实收资本比例达到50%以上，或者一方全部借贷资金总额的10%以上由另一方担保（与独立金融机构之间的借贷或者担保除外）。

（3）双方存在持股关系或同为第三方持股，虽持股比例未达到上述第（1）项规定，但一方的生产经营活动必须由另一方提供专利权、非专利技术、商标权、著作权等特许权才能正常进行，或一方的购买、销售、接受劳务、提供劳务等经营活动由另一方控制（控制是指一方有权决定另一方的财务和经营政策，并能据以从另一方的经营活动中获取利益）

（4）一方半数以上董事或半数以上高级管理人员（包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和章程规定的其他人员）由另一方任命或委派，或同时担任另一方董事或高管；或双方各自半数以上董事或半数以上高管人员同为第三方任命或委派。

（5）具有夫妻、直系血亲、兄弟姐妹以及其他抚养、赡养关系的两个自然人分别与双方具有上述第（1）至（4）项关系之一。

（6）双方在实质上具有其他共同利益。

仅因国家持股或者由国有资产管理部门委派董事、高级管理人员而存在本公告第二条第（1）至（4）项关系的，不构成本公告所称关联关系。

除上述第（2）项规定外，上述关联关系年度内发生变化的，关联关系按照实际存续期间认定。

（7）企业与其他企业、组织或者个人之间，一方通过合同或其他形式能够控制另一方的相关活动并因此享有回报的，双方构成关联关系，应当就其与关联方之间的业务往来进行关联申报。

（二）存在下列情形之一的居民企业，应当在报送年度关联业务往来报告表时，填报国别报告：

（1）该居民企业为跨国企业集团的最终控股企业，且其上一会计年度合并财务报表中的各类收入金

（2）该居民企业被跨国企业集团指定为国别报告的报送企业。

（三）企业虽不属于上述规定填报国别报告的范围，但其所属跨国企业集团按照其他国家有关规定应当准备国别报告，且符合下列条件之一的，税务机关可以在实施特别纳税调查时要求企业提供国别报告：

（1）跨国企业集团未向任何国家提供国别报告。

（2）虽然跨国企业集团已向其他国家提供国别报告，但我国与该国尚未建立国别报告信息交换机制。

（3）虽然跨国企业集团已向其他国家提供国别报告，且我国与该国已建立国别报告信息交换机制，但国别报告实际未成功交换至我国。

（四）同期资料管理

同期资料的内容：

包括主体文档、本地文档和特殊事项文档。

（五）预约定价安排管理

1.预约定价安排适用于主管税务机关向企业送达接收其谈签意向的《税务事项通知书》之日所属纳税年度起3—5个年度的关联交易。

2.企业以前年度的关联交易与预约定价安排适用年度相同或者类似的，经企业申请，税务机关可以将预约定价安排确定的定价原则和计算方法追溯适用于以前年度该关联交易的评估和调整。追溯期最长为10年。

3.预约定价安排一般适用于主管税务机关向企业送达接收其谈签意向的《税务事项通知书》之日所属纳税年度前3个年度每年度发生的关联交易金额4000万元人民币以上的企业。

（六）成本分摊协议管理

1.对于符合独立交易原则的成本分摊协议，有关税务处理如下：

（1）企业按照协议分摊的成本，应在协议规定的各年度税前扣除。

（2）涉及补偿调整的，应在补偿调整的年度计入应纳税所得额。

（3）涉及无形资产的成本分摊协议，加入支付、退出补偿或终止协议时对协议成果分配的，应按资产购置或处置的有关规定处理。

4.企业与其关联方签署成本分摊协议，有下列情形之一的，其自行分摊的成本不得税前扣除：

（1）不具有合理商业目的和经济实质。

（2）不符合独立交易原则。

（3）没有遵循成本与收益配比原则。

（4）未按有关规定备案或准备、保存和提供有关成本分摊协议的同期资料。

（5）自签署成本分摊协议之日起经营期限少于20年。

（七）受控外国企业管理

视同受控外国企业股息分配的所得，应当计入该居民企业的当期收入。

中国居民企业股东当期所得＝视同股息分配额÷受控外国企业纳税年度天数×实际持股天数×股东持股比例

【注意】中国居民股东多层间接持有股份的，股东持股比例按各层持股比例相乘计算。

1.企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，不得在计算应纳税所得额时扣除。

不得扣除的利息支出＝年度实际支付的全部关联方利息×（1－标准比例÷关联债资比例）

【注意】

债资比：

①金融企业，为5:1；

②其他企业，为2:1。

2.关联债资比例的具体计算方法如下：

关联债资比例＝年度各月平均关联债权投资之和÷年度各月平均权益投资之和

其中：

各月平均关联债权投资＝（关联债权投资月初账面余额＋月末账面余额）÷2

各月平均权益投资＝（权益投资月初账面余额＋月末账面余额）÷2

3.企业未按规定准备、保存和提供同期资料证明关联债权投资金额、利率、期限、融资条件以及债资比例等符合独立交易原则的，其超过标准比例的关联方利息支出，不得在计算应纳税所得额时扣除。

（九）转让定价方法

1.可比非受控价格法

适用范围：一般适用于所有类型的关联交易。

2.再销售价格法

适用范围：通常适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯购销业务。

3.成本加成法

适用范围：通常适用于有形资产的购销、转让和使用，劳务提供或资金融通的关联交易。

4.交易净利润法

适用范围：通常适用于有形资产的购销、转让和使用，无形资产的转让和使用以及劳务提供等关联交易。

5.利润分割法

适用范围：通常适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

6.其他方法

（1）成本法 ——适用于能够被替代的资产价值评估。

（2）市场法 ——适用于在市场上能找到与评估标的相同或者相似的非关联可比交易信息时的资产价值评估。

（3）收益法——适用于企业整体资产和可预期未来收益的单项资产评估。

（十）一般反避税管理

1.下列情况不适用一般反避税规定：

（1）与跨境交易或者支付无关的安排；

2.调整方法

税务机关对企业的避税安排应当以具有合理商业目的和经济实质的类似安排为基准，按照实质重于形式的原则实施特别纳税调整。调整方法包括：

（1）对安排的全部或者部分交易重新定性；

（2）在税收上否定交易方的存在，或者将该交易方与其他交易方视为同一实体；

（3）对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性或者在交易各方间重新分配；

（4）其他合理方法。

考点：征收管理

（一）纳税地点

纳税人	条件	纳税地点
居民纳税人	登记注册地为境内的	登记注册地
	登记注册在境外的	实际管理机构所在地
非居民企业	境内设立机构、场所，与机构场所有关的境内和境外所得	机构、场所所在地
	境内设立两个或两个以上机构、场所的	选择主要机构、场所汇总缴纳
	未设立机构、场所或虽设立但取得的所得与其无实际联系所得的	扣缴义务人所在地

（二）纳税期限

1.按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补。

2.企业在一个纳税年度的中间开业，或者由于合并、关闭等原因终止经营活动，使该纳税年度的实际经营期不足 12 个月的，应当以其实际经营期为 1 个纳税年度。

3.企业清算时，应当以清算期间作为 1 个纳税年度。清算结束之日起 15 日内报送申报表结清税款。

4.自年度终了之日起 5 个月内，汇算清缴，结清应缴应退税款。

5.企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

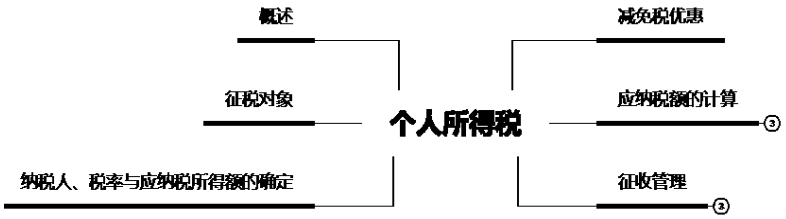
（三）纳税申报

1.预缴期：按月或按季预缴的，应当自月份或者季度终了之日起 15 日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款。

2.企业应当在办理注销登记前，就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。

3.企业在纳税年度内无论盈利或者亏损，都应当依照规定期限，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表、年度企业所得税纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。

目录



考点：个人所得税的概念

个人所得税是主要以个人（含个体工商户、个人独资企业、合伙企业中的个人投资者、承租承包者个人）取得的各类应税所得为征税对象而征收的一种所得税。

2.居民纳税人与非居民纳税人：

类型	判定标准	纳税义务
（1）居民个人	①在中国境内有住所	境内+境外
	②在中国境内无住所而在境内居住满 183 天	
（2）非居民个人	①在中国境内无住所又不居住	境内
	②在中国境内无住所而又居住不满 183 天	

【提示 1】“中国境内”——中国大陆地区，目前还不包括香港、澳门和台湾地区。

【提示 2】累计居住天数的计算——按照个人在中国境内累计停留的天数计算。在中国境内停留的当天满 24 小时的，计入中国境内居住天数，在中国境内停留的当天不足 24 小时的，不计入中国境内居住天数。

【单选题】下列个人，属于个人所得税居民个人的是（）。

A.在中国境内无住所且不居住，但有来自于境内所得的外籍个人

B.2021 年 1 月 1 日至 5 月 30 日在境内居住之后再未入境的外籍个人

C.2021 年 3 月 1 日至 10 月 31 日在境内履职的外籍个人

D.在中国境内无住所且居住不满 90 天，但有来自于境内所得的外籍个人

【答案】C

【解析】选项 AD，为非居民个人；选项 B，在我国境内居住天数不足 183 天，不属于我国居民个人。

考点：征税对象

一、工资、薪金所得

项目	具体规定
工资薪金所得	个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得
特别 注意	下列所得不征个人所得税： ①独生子女补贴； ②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴； ③托儿补助费； ④差旅费津贴、误餐补助

【提示】退休人员取得的收入：

退休工资	免征个人所得税。
退休人员再任职取得的收入	在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后，按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。

【提示】

个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入 ，其中 25%部分予以免税 ，其余 75%部分按照 10%的比例税率计算缴纳个人所得税 ，税款计入“工资、薪金所得”项目 ， 由保险机构代扣代缴后 ，在个人购买税收递延养老保险的机构所在地办理全员全额扣缴申报，不需并入综合所得进行年度汇算。

【单选题】按照保险合同约定，2020 年 8 月居民个人周某应领取税收递延型商业养老保险的养老金收入 2000 元。保险机构应代扣代缴个人所得税（）元。（2020 年）

A.400

B.150

C.60

【答案】B

【解析】个人领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税＝2000×（1－25%）×10%＝150（元）。

二、劳务报酬所得

<table>
<tr><td>项目</td><td colspan="3">具体规定</td></tr>
<tr><td>劳务报酬所得</td><td colspan="3">个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，包括：翻译、审稿、书画等劳务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">特别注意</td><td colspan="3">在校学生因参与勤工俭学活动，按照“劳务报酬所得”征收个人所得税。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">董事费、监事费收入</td><td>不在公司任职、受雇</td><td>劳务报酬所得</td></tr>
<tr><td>在公司任职、受雇</td><td>工资、薪金所得</td></tr>
</table>

三、稿酬所得

<table>
<tr><td>项目</td><td>具体规定</td></tr>
<tr><td>稿酬所得</td><td>个人因其作品以图书、报刊等形式出版、发表而取得的所得，包括文学、书画、摄影以及其他作品。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">特别注意</td><td>对不以图书、报刊形式出版、发表的翻译、审稿、书画所得，按照劳务报酬所得计征个人所得税</td></tr>
<tr><td>作者去世后，对取得其遗作稿酬的个人，按稿酬所得征收个人所得税</td></tr>
</table>

【对比】关于报纸、杂志、出版等单位的职员在本单位的刊物上发表作品、出版图书取得所得征税的问题

<table>
<tr><td>任职受雇单位</td><td>职务</td><td>所得项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">报刊、杂志社</td><td>记者、编辑</td><td>工资、薪金所得</td></tr>
<tr><td>其他岗位人员</td><td>稿酬所得</td></tr>
<tr><td>出版社</td><td>专业作者</td><td>稿酬所得</td></tr>
</table>

【单选题】个人取得的下列报酬，应按“稿酬所得”缴纳个人所得税的是（）。

A.杂志社记者在本社刊物发表文章取得的报酬

B.演员在企业的广告制作过程中提供形象取得的报酬

C.高校教授为某杂志社审稿取得的报酬

D.出版社的专业作者翻译的小说由该出版社出版取得的报酬

【答案】D

【解析】选项A，应按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税；选项B、C，均应按“劳务报酬所得”项目缴纳个人所得税。

项目	具体规定
特许权使用费所得	个人（包括权利继承人）提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。 【提示】个人取得特许权的经济赔偿收入，应按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税。作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖取得的所得，应按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税。

五、经营所得

项目	具体规定	
范围	1.个体工商户、个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙人的生产、经营所得；	
	2.个人依法从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得	
	3.个人对企业、事业单位承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得	
	4.个人从事其他生产、经营活动取得的所得	个人因从事彩票代销业务而取得的所得
		个人从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入
特别注意	对外投资取得的股息所得，应按“利息、股息、红利所得”项目的规定单独计征个人所得税。	

【提示 1】个人对企事业单位承包、承租经营所得的征税项目确定：

情形		所得项目
承包、承租经营后改变为个体工商户的		经营所得
承包、承租经营后，工商登记仍为企业的，不论其分配方式如何，均应先按照企业所得税规定先缴纳企税	承包、承租人对企业经营成果不拥有所有权，仅是按合同（协议）规定取得一定所得的	工资、薪金所得
	承包、承租人按合同（协议）的规定只向发包方、出租人缴纳一定的费用后，企业经营成果归其所有的	经营所得

【提示 2】出租车驾驶员从事客货运营取得收入的征税项目确定：

所得项目	税目	关键点
出租汽车经营单位对驾驶员采取单车承包、承租的，驾驶员从事客货营运取得的收入	工资、薪金所得	车是公司的
①从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入； ②出租车属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的； ③出租汽车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的	经营所得	车是自己的

【提示 3】企业出资购买房屋、车辆等登记在个人名下：

情形		税务处理
个人投资者或其家庭成员	个人独资企业、合伙企业	按照“经营所得”计征个人所得税
	其他企业	按照“利息、股息、红利所得”计征个人所得税

【多选题】下列各项中，应按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税的有（）。

A.企业支付给营销人员的年终奖

B.个体工商户业主的工资

C.企业支付给在本企业任职董事长的董事费

D.电视剧制作单位支付给本单位编剧的剧本使用费

E.企业支付给职工的过节费

【答案】ACE

【解析】选项 B，应计入个体工商户的生产、经营所得，按照“经营所得”项目计征个人所得税；选项 D，按照“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。

六、分类所得

项目	具体规定
利息、股息、红利所得	个人拥有债权、股权等而取得的利息、股息、红利所得（含法人企业股东公款私用、借钱不还）
财产租赁所得	个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得（含转租）
财产转让所得	个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产（包含土地使用权）取得的所得
偶然所得	个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得（受赠房产、受赠礼品、提供担保收入）

【提示 1】受赠房产：

所得项目	应纳税额的计算
1.受赠时， 偶然所得	应纳税额=（房地产赠与合同上标明的赠与房屋价值-赠与过程中受赠人支付的相关税费）×20% 【提示】赠与合同标明的房屋价值明显低于市场价格或未标明价值，税务机关可依据受赠房屋的市场评估价格或采取其他合理方式确定受赠人的应纳税所得额
2.转售时， 财产转让所得	应纳税额=（转让受赠房屋的收入-原捐赠人取得该房屋的实际购置成本-赠与和转让过程中受赠人支付的相关税费）×20%

【单选题】方某接受姑妈的房产赠与，手续齐全、合法，赠与合同上注明该房产原值 25 万元，方某支付相关税费 2.5 万元。经税务机关评估，该房产市场价格为 35 万元。方某获赠房产应缴纳个人所得税（）万元。

A．2

B．1.5

C．7

【答案】D

【解析】对受赠人无偿受赠房屋计征个人所得税时，其应纳税所得额为房地产赠与合同上标明的赠与房屋价值减除赠与过程中受赠人支付的相关税费后的余额；赠与合同上标明的房屋价值明显低于市场价格的，税务机关可依据受赠房屋的市场评估价格确定受赠人的应纳税所得额。方某获赠房产应缴纳个人所得税=（35-2.5）×20%=6.5（万元）。

对双方当事人不征收个人所得税情形： ①房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹； ②房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人； ③房屋产权所有人死亡，依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人。

【提示 2】企业在销售商品（产品）和提供服务过程中向个人赠送礼品，下列情形不征个税：

①企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品（产品）和提供服务。

②企业在向个人销售商品（产品）和提供服务的同时给予赠品，如通信企业对个人购买手机赠话费、入网费，或者购话费赠手机等。

③企业对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品。

理解：与销售直接挂钩（促销手段）

【提示 3】企业向个人赠送礼品，下列情形缴纳个税：

①业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包）的所得，以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品所得，按“偶然所得”项目全额纳税。但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。

②累积消费达到一定额度的顾客，给予额外抽奖机会的获奖所得，按“偶然所得”项目全额纳税。

理解：带有随机的特点与销售不直接挂钩

【单选题】个人取得的下列所得，按“经营所得”项目计征个人所得税的是（）。

A.个人独资企业对外投资分得的股息、红利

B.合伙个人获得合伙企业购买且所有权办理在合伙个人名下的住房

C.个人股东获得居民企业购买且所有权办理在股东个人名下的车辆

D.合伙企业的个人投资者对外投资分得的股息、红利

【答案】B

【解析】选项 ACD，按“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

【多选题】个人获取的下列所得，按照“偶然所得”项目计征个人所得税的有（）。

A.无偿获得房产公司赠与的住房

B.参加客户单位的业务宣传活动，随机获得客户单位赠送的礼品

C.参加本单位的年会活动，获得的有奖竞猜奖品

E.参加客户单位的周年庆典活动，收到客户单位随机赠送的网络红包

【答案】ABDE

【解析】选项C，企业在业务宣传、广告等活动中，随机向“本单位以外的个人”赠送礼品（包括网络红包），以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。参加本单位的年会活动，获得的有奖竞猜奖品，按照“工资薪金所得”计征个人所得税。

考点：税率

<table>
<tr><td rowspan="6">居民个人综合所得</td><td rowspan="6">汇算清缴</td><td colspan="3">七级超额累进税率（综合所得税率表）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预扣预缴</td><td>工资薪金</td><td>七级超额累进税率（综合所得税率表）</td></tr>
<tr><td>劳务报酬</td><td>三级超额累进税率。20%、30%、40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">稿酬</td><td rowspan="2">20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">特许权使用费</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>非居民个人四项所得</td><td colspan="4">七级超额累进税率（月度税率表）</td></tr>
<tr><td>经营所得</td><td colspan="4">五级超额累进税率</td></tr>
<tr><td>分类所得</td><td colspan="4">20%（个人出租住房10%）</td></tr>
</table>

考点：应纳税额的计算

一、征税方法

<table>
<tr><td>征税方法</td><td>适用情形</td></tr>
<tr><td>按年计征</td><td>经营所得；居民个人取得的综合所得。</td></tr>
<tr><td>按月计征</td><td>非居民个人取得的工资、薪金所得。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">按次计征</td><td>非居民个人取得的劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得；</td></tr>
<tr><td>财产租赁所得；
财产转让所得；
利息、股息、红利所得；
偶然所得。</td></tr>
</table>

【提示】关于“次”的界定：

<table>
<tr><td>项目</td><td colspan="2">次的规定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得</td><td>①属于一次性收入的</td><td>以取得该项收入为一次</td></tr>
<tr><td>②属于同一项目连续性收入的</td><td>以1个月内取得的收入为一次</td></tr>
<tr><td>财产租赁所得</td><td colspan="2">以1个月内取得的收入为一次（按月计征）</td></tr>
<tr><td>财产转让所得</td><td colspan="2">以每次收入为一次</td></tr>
<tr><td>利息、股息、红利所得</td><td colspan="2">以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次</td></tr>
</table>

二、应纳税所得额的计算

专项附加扣除	标准	要求
1.子女教育	**每个子女 每月扣 2000 元**	（1）3 岁以上——全日制学历教育完成； （2）夫妻 1 人扣或 2 人各扣 50%； **（3）在境外接受教育的，应留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查。**
2.继续教育	每月 400 元 （每年 4800）	**境内非全日制学历继续教育定额扣除；同一学历（学位）继续教育扣除期不得超过 48 个月**
	取得证书当年 一次性 3600 元	技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出
3.大病医疗	年 80000 元 限额内据实扣除	**纳税人个人负担的超过基本医保 15000 元部分；** 纳税人发生的医药费用支出可以选择由本人或者其配偶扣除； 未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。
4.房贷利息 （不可扣房租）	月扣 1000 元 ，扣除期限最长不得超过 240 个月	首套购房（只能享受一套首套住房贷款利息扣除）； 经夫妻双方约定，可由一方扣除，具体扣除方法在一个纳税年度内不能更改。
5.住房租金 （不可扣房贷）	按地区月扣除 800 元、1100 元、1500 元	**夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣**
6.赡养老人	**独生每月扣 3000 元；非独生每人每月最多扣 1500 元**	1.老人 60 岁以上 **2.年满 60 岁的父母以及子女均已去世的年满 60 岁的祖父母、外祖父母；**
7.3 岁以下婴幼儿照护	**每个婴幼儿 每月扣 2000 元**	夫妻 1 人扣或 2 人各扣 50%

房租：

a.直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，扣除标准为每月 1 500 元（每年 18 000 元）。

b.除上述所列城市外，市辖区户籍人口超过 100 万的城市，扣除标准为每月 1 100 元（每年 13 200 元）；

c.市辖区户籍人口不超过 100 万的城市，扣除标准为每月 800 元（每年 9 600 元）。

【提示】

纳税人及其配偶在一个纳税年度内不得同时分别享受住房贷款利息专项附加扣除和住房租金专项附加扣除。

赡养老人：

协议， 指定分摊优于约定分摊。

具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不得变更。

【提示】

1.七项专项附加扣除中，只有大病医疗支出为限额扣除，其他专项附加扣除为标准定额扣除；

2.七项专项附加扣除中，只有大病医疗支出只能在汇算时扣除，其他专项附加扣除可以在工资薪金预扣时扣除，也可以在汇算时扣除。

【单选题】张某因生了一场大病，花费医疗费用合计21.5万元，其中医保报销12万元，其余为医保目录中的个人自费部分，张某大病医疗个人所得税汇算清缴时抵扣的金额为（）万元。

A.8.0

B.6.5

C.9.5

D.1.5

【答案】A

【解析】在一个纳税年度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计超过15000元的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时，在80000元限额内据实扣除。张某个人负担的部分=21.5－12＝9.5（万元），其中超过1.5万元的部分为9.5－1.5＝8（万元）。

【单选题】张某兄妹2人均为居民个人，父母均年满60周岁。同时张某还赡养其祖父母，2023年张某综合所得申报缴纳个人所得税时，最多可以扣除的金额是（）元。

A.6000

B.12000

C.24000

D.18000

【答案】D

【解析】纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出，纳税人为独生子女的，按照每月3000元（每年36000元）的标准定额扣除，纳税人为非独生子女的，每人分摊的额度最高不得超过每月1500元（每年18000元）。被赡养人是指年满60岁的父母，以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母，本题张某赡养其祖父母不能享受专项附加扣除。

【多选题】下列关于专项附加扣除的说法，符合个人所得税相关规定的有（）。

A.住房贷款利息扣除的期限最长不得超过240个月

B.直辖市的住房租金支出的扣除标准是每月1500元

C.职业资格技术教育在取得相关证书的当年，按照3600元定额标准扣除

E.赡养老人专项附加扣除的起始时间为被赡养人年满 60 周岁的当月

【答案】ABCE

【解析】选项 D，同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过 48 个月。

（一）居民个人综合所得的预扣预缴

所得	预扣应纳税所得额	预扣率	预扣方法
工资 薪金	累计收入－累计费用－累计专项扣除－累计专项附加扣除－累计其他扣除	综合所得税率	按月累计预扣法
劳务 报酬	收入－800 收入×（1－20%）	三级累进税率 20%、30%、40%	按次或按月预扣
特许权使用费	收入－800 收入×（1－20%）	20%	
稿酬	（收入－800）×70% 收入×（1－20%）×70%	20%	

【提示 1】预扣预缴税额对比：

稿酬所得 VS 劳务报酬所得 VS 特许权使用费所得

收入	稿酬所得	劳务报酬所得	特许权使用费所得
2000	（2000－800）×14%＝168	（2000－800）×20%＝240	（2000－800）×20%＝240
6000	6000×（1－20%）×14%＝672	6000×（1－20%）×20%＝960	6000×（1－20%）×20%＝960
30000	30000×（1－20%）×14%=3360	30000×（1－20%）×30%－2000＝5200	30000×（1－20%）×20%＝4800
70000	70000×（1－20%）×14%=7840	70000×（1－20%）×40%－7000=15400	70000×（1－20%）×20%＝11200

预扣率

劳务报酬所得适用 20%～40%的超额累进预扣率，稿酬所得、特许权使用费所得适用 20%的比例预扣率。

附：个人所得税预扣率表

（居民个人劳务报酬所得按次预缴适用）

级数	预扣预缴应纳税所得额	预扣率	速算扣除数
1	不超过 20000 元	20%	0
2	超过 20000 元至 50000 元的部分	30%	2000
3	超过 50000 元的部分	40%	7000

【提示 2】累计预扣法费用减除规则：

一般劳动者	按 5000 元/月累计

低收入劳动者	自2021年1月份起直接按照全年6万元计算扣除 【说明】适用对象：上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元

【单选题】中国居民周某为某单位雇员，2020年1月至12月，从单位取得工资薪金55000元。2021年1月到3月期间，每月的工资收入为8000元，2021年3月计算周某工资薪金所得，预扣预缴税款时累计减除费用是（）元。

A.5000

B.60000

C.15000

D.10000

【答案】B

【解析】对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过60000元的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时，累计减除费用自1月起直接按照全年60000元计算扣除。

【提示3】居民个人取得的下列收入，可以按照累计预扣法预扣预缴个人所得税的有：

1.员工取得的工资薪金收入

2.保险营销员取得的佣金收入

3.证券经纪人取得的佣金收入

4.正在接受全日制教育的学生因实习取得的劳务报酬收入

（二）居民个人综合所得的汇算清缴

年应纳税额＝全年应纳税所得额×适用税率－速算扣除数

汇算清缴应退或应补税额＝年应纳税额－已预缴税额

【单选题】居民个人陶某为自由职业者，2020年从中国境内取得不含税劳务报酬140000元，从境外取得稿酬折合人民币20000元。陶某无专项扣除、专项附加扣除和依法规定的其他扣除，2020年应缴纳个人所得税（）元。

A.3800

B.9800

C.4280

D.2760

【答案】A

【解析】（1）居民个人来源于中国境外的综合所得，应当与境内综合所得合并计算应纳税额。（2）劳务报酬所得、稿酬所得以收入减除20%的费用后的余额为收入额；稿酬所得的收入额减按70%计算。（3）

3800（元）。

（三）非居民个人取得四项所得应纳税额的计算

对于非居民个人，没有综合所得的概念，没有预扣预缴的概念，有扣缴义务人的，直接由扣缴义务人代扣代缴个人所得税，不办理汇算清缴。

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－速算扣除数

税目	应纳税所得额
工资、薪金所得	每月收入额－5000
劳务报酬所得	每次收入额×80%
稿酬所得	每次收入额×56%
特许权使用费所得	每次收入额×80%

非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得，分所的项目按月或按次计算个人所得税，统一适用3%~45%的七级超额累进税率，

级数	应纳税所得额	税率（%）	速算扣除（元）
1	不超过3 000元的部分	3	0
2	超过3 000元~12 000元的部分	10	210
3	超过12 000元~25 000元的部分	20	1 410
4	超过25 000元~35 000元的部分	25	2 660
5	超过35 000元~55 000元的部分	30	4 410
6	超过55 000元~80 000元的部分	35	7 160
7	超过80 000元的部分	45	15 160

【单选题】非居民个人约翰2020年9月在我国某出版社出版一部长篇小说，应取得稿酬收入100000元（不含税），该出版社代付扣缴个人所得税（）元。

A.10040

B.12440

C.20840

D.15400

【答案】B

【解析】应代扣代缴个人所得税＝100000×（1－20%）×70%×35%－7160＝12440（元）。

【单选题】非居民个人取得工资薪金所得的征收管理，下列说法正确的是（）。

A.依据综合所得税率表，按月代扣代缴税款

B.向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的，可按扣除专项附加后的余额代扣税款

D.由扣缴义务人按月代扣代缴税款，不办理汇算清缴

【答案】D

【解析】非居民个人取得工资、薪金所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月代扣代缴税款，不办理汇算清缴，选项 D 正确；非居民个人当月取得工资薪金所得，减去税法规定的减除费用（5000 元/月）后的余额，为应纳税所得额，适用个人所得税月度税率表，计算应纳税额，选项 A 和 B 错误；扣缴义务人不可将同期的工资薪金和股息红利所得合并代扣代缴税款，选项 C 错误。

（四）财产转让所得

1.个人转让离婚析产房屋

（1）通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置，个人因离婚办理房屋产权过户手续，不征收个人所得税。

（2）个人转让离婚析产房屋取得的收入，允许扣除其相应的财产原值和合理费用后，余额按照规定的税率缴纳个人所得税；

（3）个人转让离婚析产房屋所取得的收入，符合家庭生活自用 5 年以上唯一住房的，可以申请免征个人所得税。

【多选题】下列房产处置，缴纳个人所得税的有（）。

A.转让离婚析产商铺

B.将房屋产权赠与子女

C.离婚析产方式分割房屋产权

D.转让无偿受赠房屋

E.居民个人转让自用 3 年唯一生活用房

【答案】ADE

【解析】选项 B，不征收个人所得税；选项 C，通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置，个人因离婚办理房屋产权过户手续，不征收个人所得税。

2.个人取得拍卖收入

拍卖物品	征税项目	计税规定
作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖	特许权使用费所得	收入额计入综合所得，征收个税
个人拍卖除文字作品原稿及复印件外的其他财产	财产转让所得	应纳税所得额＝转让收入－财产原值－合理税费

【提示】纳税人如不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的，按转让收入额的 3%征收率计算缴纳个人所得税；拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物的，按转让收入额的 2%征收率计算缴纳个人所得税。

（1）个人转让限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征税。

（2）应纳税所得额＝限售股转让收入－（限售股原值＋合理税费）

应纳税额＝应纳税所得额×20%

（3）如果纳税人未能提供完整、真实的限售股原值凭证的，不能准确计算限售股原值的，主管税务机关一律按限售股转让收入的15%核定限售股原值及合理税费。

（4）纳税人同时持有限售股及该股流通股的，其股票转让所得，按照限售股优先原则，即：转让股票视同先转让限售股，按规定计算缴纳个人所得税。

【单选题】关于财产拍卖的个人所得税处理，下列说法正确的是（）。

A.个人拍卖文字作品复印件所得，按“财产转让所得”项目计税

B.个人向拍卖单位所在地主管税务机关，办理拍卖所得税税款的纳税申报

C.经认定的海外回流文物的财产原值无法确定的，按转让收入额的3%征收率计税

D.个人财产拍卖的应纳税所得额，减按10%的税率计算缴纳个人所得税

【答案】B

【解析】选项A，作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖（竞价）取得的所得，属于提供著作权的使用所得，按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税；选项C，拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物的，按转让收入额的2%征收率计算缴纳个人所得税；选项D，个人财产拍卖的应纳税所得额适用20%的个人所得税税率。

（五）股息、红利所得

个人从公开发行和转让市场取得的上市（含新三板）公司股息、红利，应纳税所得额的确定：

持股期限	应纳税所得额的确定
持股期限≤1个月	全额计入应纳税所得额
1个月<持股期限≤1年	暂减按50%计入应纳税所得额
持股期限>1年	暂免征收个人所得税

【提示1】上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额。

【提示2】个人转让股票时，按照“先进先出”的原则计算持股期限，即证券账户中先取得的股票视为先转让。

【提示3】个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。

【单选题】居民个人方某2018年1月开始持有上市公司50万份限售股。限售期间取得股息红利20万元。2021年2月28日转让该限售股，取得转让收入600万元。由于历史原因，该限售股成本原值无法准确计量，应缴纳个人所得税为（）万元。

B.106

C.20

D.104

【答案】D

【解析】企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的15%，核定为该限售股原值和合理税费。对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。因此方某应纳个人所得税＝600×（1－15%）×20%＋20×50%×20%＝104（万元）。

【单选题】周某持有2019年9月1日解禁的某上市公司的股票，分别于2019年7月6日，2019年11月1日取得股息红利800万元和200万元，两次股息所得合计应缴纳个人所得税（）万元。

A.200

B.120

C.80

D.100

【答案】D

【解析】个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。

解禁前的股息红利应缴纳的个人所得税＝800×50%×20%＝80（万元）

解禁后的股息红利，因持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，因此应缴纳的个人所得税＝200×50%×20%＝20（万元），两次股息所得合计应缴纳个人所得税＝80＋20＝100（万元）。

（六）偶然所得

应纳税额=应纳税所得额×20%

= 每次收入额×20%

（七）财产租赁所得

收入额	应纳税所得额	税率
每次收入≤4000元	应纳税所得额＝每次（月）收入额－财产租赁过程中缴纳的	20%

每次收入>4000 元	应纳税所得额＝[每次（月）收入额－财产租赁过程中缴纳的税费－向出租方支付的租金－修缮费用（800 元为限）]×（1－20%）

【提示】修缮费用，每次 800 元为限；一次扣不完的，准予在下一次继续扣除，直到扣完为止。

【总结】个人租赁住房所得的税务处理：

房产税	个人出租住房，按 4%的税率征收房产税。
城镇土地使用税	对个人出租住房，免征城镇土地使用税。
印花税	对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。
个人所得税	对个人出租住房取得的所得，减按 10%的税率征收个人所得税。

【单选题】计算商铺租赁所得个人所得税时，不得在税前扣除的是（）。

A.缴纳的印花税

B.缴纳的城市维护建设税

C.经核准的修缮费用

D.违章租赁的罚款

【答案】D

【解析】个人出租财产取得的财产租赁收入，在计算缴纳个人所得税时，应依次扣除以下费用：

（1）财产租赁过程中缴纳的税费；

（2）向出租方支付的租金；

（3）由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用；

（4）税法规定的费用扣除标准。

【单选题】2021 年 3 月，李某将自有住房对外出租，每月不含税租金 5000 元。李某在出租房屋前对房屋进行修缮，支付修缮费 1000 元，并取得合规的发票。该出租房产每月缴纳房产税，在不考虑其他税费的情况下，李某 3 月租金应缴纳个人所得税（）元。

A.462

B.390

C.384

D.320

【答案】D

【解析】李某 2021 年 3 月出租住房应缴纳个人所得税＝（5000－5000×4%－800）×（1－20%）×10%＝320（元）。

1.个体工商户生产、经营所得的具体规定：

（1）工资薪金支出

①个体工商户实际支付给从业人员的、合理的工资薪金支出，准予扣除。

②个体工商户业主的工资薪金支出不得税前扣除。

【提示】取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用 60 000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。

（2）保险支出

①五险一金准予扣除。

②补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过从业人员工资总额/业主计算基数 5%标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除。

③人身安全保险费，准予扣除。

④商业保险费 ，不得扣除。

⑤财产保险 ，准予扣除。

【提示】

业主计算基数=当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍

（3）三项经费

个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资薪金总额的 2%、 14%、 2.5%的标准内据实扣除。

（4）个体工商户发生的合理的劳动保护支出 ，准予扣除。

（5）借款费用

个体工商户在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除。

（6）利息支出

个体工商户在生产经营活动中发生的下列利息支出，准予扣除：

①向金融企业借款的利息支出；

②向非金融企业和个人借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。

（7）业务招待费

个体工商户发生的与生产经营活动有关的业务招待费，按照实际发生额的 60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的 5‰。

（8）广告费和业务宣传费

个体工商户每一纳税年度发生的与其生产经营活动直接相关的广告费和业务宣传费不超过当年销售（营业）收入 15%的部分，可以据实扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

（9）研发费用

购置研发专用设备：

单价在 10 万元以下直接扣除；

（10）捐赠支出

①个体工商户直接对受益人的捐赠不得扣除。

②个体工商户通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于《公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠，捐赠额不超过其应纳税所得额 30% 的部分，可以据实扣除。

（11）个体工商户按照规定缴纳的摊位费、行政性收费、协会会费等，按实际发生数额扣除。

（12）个体工商户自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生符合规定的费用，除为取得固定资产、无形资产的支出，以及应计入资产价值的汇兑损益、利息支出外，作为开办费，个体工商户可以选择在开始生产经营的当年一次性扣除，也可自生产经营月份起在不短于 3 年期限内摊销扣除，但一经选定，不得改变。

（13）个体工商户生产经营活动中，应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用。

对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40% 视为与生产经营有关的费用，准予扣除。

（14） 税前不得扣除的支出

①个人所得税税款；

②税收滞纳金；

③罚金、罚款和被没收财物的损失；

④不符合扣除规定的捐赠支出；

⑤赞助支出；

⑥用于个人和家庭的支出；

⑦与取得生产经营收入无关的其他支出；

⑧个体工商户代表从业人员或者他人负担的税款；

⑨国家税务总局规定不准扣除的支出。

考点:特殊情形下个税的计税方法

<table>
<tr><td rowspan="3">全年一次性奖金</td><td colspan="2">在 2027 年 12 月 31 日前，可选择不并入综合所得</td></tr>
<tr><td>除以 12 找税率，然后全额来计税</td><td>月度税率表</td></tr>
<tr><td colspan="2">应纳税额=全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">解除劳动合同的一次性补偿</td><td colspan="2">当地上年职工平均工资 3 倍数额以内的部分，免税</td></tr>
<tr><td>超过部分不并入综合所得，单独适用综合所得税率表计税</td><td>年度税率表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提前退休取得补贴</td><td colspan="2">退休工资法定免税</td></tr>
<tr><td>应纳税额={【（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数）-费用扣除标准（6 万元/年）】×适用税率-速算扣除数}×办理提前退</td><td>年度税率表</td></tr>
</table>

	退养至法定离退休年龄之间取得的工资、薪金	工资薪金所得、交税
内部退养取得收入	个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性收入，应按办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均，并与领取当月的“工资、薪金”所得合并后减除当月费用扣除标准，以余额为基数确定适用税率，再将当月工资、薪金加上取得的一次性收入，减去费用扣除标准	月度税率表

【多选题】与个人任职有关的收入，可按全年一次性奖金计税的有（　　）。

A.提前退休取得一次性收入

B.实行年薪制而兑现年薪收入

C.与单位解除劳动关系取得一次补偿收入

D.实行绩效工资办法兑现的绩效工资

E.年终加薪收入

【答案】BDE

【解析】年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。 居民个人取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税。

【单选题】居民个人甲就职于国内A上市公司（以下简称“A公司”），A公司于2021年1月与甲签订了解除劳动关系协议， 已在A公司任职8年的甲一次性从A公司取得经济补偿金225 000元（A公司所在地上年职工平均工资60 000元）。甲就取得的一次性经济补偿金应缴纳个人所得税（　　）元。

A.0

B.28080

C.1980

D.45000

【答案】C

【解析】超过上年平均工资三倍以上的部分=225 000－60 000×3=45 000（元） ，适用税率10%，速算扣除数2 520。甲 应缴纳的个人所得税=45 000×10%-2 520=1 980（元）。

【单选题】2020年3月高先生办理提前退休手续时，距离法定退休年龄还差2年，公司按照规定给予高先生一次性补贴收入16万，高先生领取补贴应缴纳个人所得税（　　）元。

A.1248

B.5180

C.1200

【答案】C

【解析】应纳税额＝{〔（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数）－费用扣除标准〕 ×适用税率－速算扣除数}×办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数。高先生应缴纳个人所得税＝（160000÷2－60000）×3%×2 = 1200（元）。

【单选题】按公司减员增效政策， 曲某在距法定退休还有 4 年的 2021 年 3 月办理内部退养手续。当月领取工资 4500 元及一次性补贴 120000 元。曲某当月应缴纳个人所得税（　　）元。

A.2880

B.3600

C.3735

D.3585

【答案】D

【解析】（1） 曲某离法定退休时间还有 4 年（48 个月），平均分摊一次性补贴收入 120000÷48=2500（元）。

（2）2500 元与当月工资 4500 元合并，减除当月费用扣除标准 5000 元， 以其余额为基数确定适用税率和速算扣除数， （2500+4500）-5000=2000，应适用税率 3%，速算扣除数为 0。

（3）将当月工资 4500 元加上当月取得的一次性收入 120000 元，减去费用扣除标准 5 000 元，应缴纳的个税 =（4500+120000-5000）×3%=3585（元）。

<table>
<tr><td rowspan="3">企业年金缴费</td><td rowspan="2">缴费时</td><td>个人缴费不超过本人缴费工资计税基数 4%标准内部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除</td><td>超过标准缴付的，并入个人当期的工资、薪金所得，计征个税</td></tr>
<tr><td colspan="2">缴费工资计税基数为两者孰低：
①本人上一年度月平均工资；
②当地上年职工月平均工资 300%</td></tr>
<tr><td>投资运营</td><td colspan="2">投资运营收益分配计入个人账户时，暂不交税</td></tr>
</table>

【单选题】2023 年 1 月， 曾某当月工资为 6000 元，上一年月平均工资为 5000 元，其工作所在地上一年度职工月平均工资为 3000 元。曾某所任职的企业按照国家规定的标准为职工缴纳企业年金的企业缴费部分， 曾某按照 5%缴纳企业年金的个人缴费部分 300 元。假设不考虑专项扣除、专项附加扣除及其他扣除。曾某所任职单位 2023 年 1 月应为曾某预扣预缴的个人所得税（　　） 元。

A.24

B.34

C.44

D.54

【解析】个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的 4%标准内的部分，暂 从个人当期的应纳税所得额中扣除。曾某上一年月平均工资（5000 元）没有超过当地月平均工资的 300%（3000×300%=9000 元） ，所以应按照 5000 元作为企业年金个人缴费工资计税基数。

曾某所任职单位当月应为曾某预扣预缴个人所得税=（6000-5000×4%-5000）×3%=24（元）。

<table>
<tr><td rowspan="5">企业年金缴费</td><td rowspan="5">领取时</td><td rowspan="5">不并入综合所得全额单独计税</td><td rowspan="3">达到退休年龄</td><td>按月领取的</td><td>适用月度税率表</td></tr>
<tr><td>按季领取的</td><td>平摊到月后，适用月度税率表</td></tr>
<tr><td>按年领取的</td><td>适用综合所得税率表</td></tr>
<tr><td>出境定居一次性领取或死亡后受益人一次性领取</td><td colspan="2">适用综合所得税率表</td></tr>
<tr><td>除上述原因以外的一次性领取</td><td colspan="2">适用月度税率表</td></tr>
</table>

【单选题】居民个人取得下列所得，应并入综合所得计算应纳税额的是（ ）。

A.个人按规定领取的企业年金

B.个体工商户取得的经营所得

C.证券经纪人取得的佣金收入

D.个人取得的财产转让所得

【答案】C

【解析】综合所得具体包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。证券经纪人取得的佣金收入属 于“劳务报酬所得”；选项 A，个人领取的企业年金不并入综合所得，全额单独计算应纳税款；选项 B，属于经营所得；选项 D， 财产转让所得属于分类所得。

【单选题】个人领取年金的下列方式，适用税率错误的是（ ）。

A.年金按月领，适用月度税率表

B.年金按季领，适用月度税率表

C.年金按年领，适用综合税率表

D.因出国定居一次性领取年金的，适用月度税率表

【答案】D

【解析】个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的 年金个人账户余额，适用综合所得税率表计算纳税。对个人除上述特殊原因外一次

【单选题】个人领（支）取原缴存的下列社会保险和企业年金，应缴纳个人所得税的是（　　）。

A.企业年金

B.基本养老保险金

C.医疗保险金

D.失业保险金

【答案】A

【解析】个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金，符合《财政部 人力资源社会保障部 国家税务总局 关于企业年金 职业年金个人所得税有关问题的通知》（财税〔2013〕 103 号）规定的，不并入综合所得，全额单独计算应纳税 款。其中按月领取的，适用月度税率表计算纳税；按季领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税； 按年领取的，适用综合所得税率表计算纳税。

个人养老金	缴费时	按照 12000 元/年的限额标准在税前扣除	
		可在综合所得或经营所得中扣除	
		工资薪金所得以及按照累计预扣法预扣预缴个税的劳务报酬可以预扣预缴时扣，也可以汇算清缴时扣；其他的劳、稿、特只能在汇算清缴时扣	
		在经营所得汇算清缴时扣	
	投资环节	投资收益暂不征收个人所得税	
	领取时	不并入综合所得，全额单独按 3%计税	
商业健康保险	个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除		扣除限额为 2400 元/年（200 元/月）
	单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资薪金，视同个人购买，按上述限额予以扣除		

【多选题】依据个人所得税税法规定，在计算应纳税所得额时，可以从一些所得中扣除个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出。个人的下列所得中可以享受商业健康保险这种税前扣除优惠待遇的有（　　）。

A.工资薪金所得

B.连续性劳务报酬所得

C.利息股息红利所得

D.生产经营所得

E.财产转让所得

【答案】ABD

个人， 以及取得个体工商户生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人和承包承租经营者。

【单选题】下列关于试点地区个人养老金的说法，不正确的是（　　）。

A.在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照 12000 元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除

B.其缴费只能在汇算清缴时在限额标准内据实扣除

C.在投资环节，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税

D.在领取环节，个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照 3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计 入“工资、薪金所得”项目

【答案】B

【解析】选项 B，取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的，其缴费可以选择在当年预扣预 缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除； 取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的，其缴费在次年汇 算清缴时在限额标准内据实扣除。

【单选题】2022 年公司高管赵某每月工资收入 20000 元，公司为其按月扣缴“三险一金”3000 元。8 月起公司为其购买符合规定条件的商业健康保险，每月保费为 800 元，赵某无专项附加扣除和其他综合所得收入， 当年赵某工资、薪金所得应缴纳个人所得税（　　）元。

A.11480

B.12480

C.11640

D.12200

【答案】B

【解析】单位统一组织为员工购买符合规定条件的商业健康保险，应分别计入员工个人工资、薪金，视同个人购买，在不超过 200 元/月的标准内按月扣除。应纳税所得额=20000×12-3000×12+800×5-60000-200×5=147000（元），适用税率 20%，速算扣除数为 16920 元，应纳税额=147000×20%-16920=12480（元）。

个人低价从单位购房	住房制度改革	职工少支出的差价收益，免税		
	非上述情形	职工少支出的差价部分，不并入综合所得	除以 12 找税率，然后全额来计税	同全年一次性奖金
股票期权行权所得	行权所得在 2027 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税		年度税率表	
	应纳税所得额=（每股市场价-每股取得成本）×股票数量			

【单选题】2021 年 4 月张某作为人才被引入某科技公司，该公司将不含税购置价为 800000 元的一套住房以不含税 300000 元的价格出售给张某。张某取得该住房应缴纳个人所得税（　　）元。

A.21500

B.37500

C.52440

D.145590

【答案】D

【解析】（800000－300000）/12＝41666.67（元），找税率 30%，速算扣除数 4410。应缴纳个人所得税＝500000×30%- 4410＝145590（元）。

【单选题】在 2027 年 12 月 31 日前，居民个人取得股票期权、股权激励的个人所得税处理正确的是（　　）。

A.并入当年综合所得计算纳税

B.不作为应税所得征收个人所得税

C.不并入当年所得，全额单独适用综合所得税率计算纳税

D.不并入当年所得，单独适用综合所得税率按月份数分摊计算纳税

【答案】C

【解析】居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合规定条件的，在 2027 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。

【计算题】李某为一境内上市公司员工，每月工资 12000 元，该公司实行股权激励计划，2018 年李某被授予股票期权，授予价 4.5 元/股，共 60000 股。按公司股权激励计划的有关规定，李某于 2021 年 3 月 2 日进行第一次行权，行权数量为 30000 股，该股票当日收盘价 12 元/股。2021 年 12 月 25 日进行第二次行权，行权数量为 20000 股，该股票当日收盘价 10.5 元/股。2022 年 1 月 31 日取得股息收入 1500 元。2022 年 2 月 8 日李某将已行权的 50000 股股票全部转让，取得转让收入 650000 元，缴纳相关税费 1625 元。

根据上述资料， 回答下列问题。

（1）李某第一次行权所得应缴纳个人所得税（　　）元。

A.19980

B.24330

C.28080

D.33690

【答案】C

【解析】居民个人取得股票期权等股权激励在 2023 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表， 计算纳税。居民个人一个纳税年度内取得两次以上（含两次）股权激励的，应

28080（元）。

（2）李某第二次行权所得应缴纳个人所得税（　　）元。

A.54330

B.26250

C.9480

D.24000

【答案】B

【解析】李某第二次行权所得应缴纳个人所得税＝[（12－4.5）×30000+（10.5－4.5）×20000]×25%－31920－28080= 26250（元）。

（3）李某转让已行权的50000股股票应缴纳个人所得税（　　）元。

A.130000

B.129700

C.65000

D.0

【答案】D

【解析】个人转让上市公司股票取得的所得暂免征收个人所得税。

（4）李某取得股息收入应缴纳个人所得税（　　）元。

A.150

B.0

C.300

D.120

【答案】A

【解析】个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个 人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得　额； 持股期限在1个月以上至1年（含1年） 的，暂减按50%计入应纳税所得额。李某取得股息收入应缴纳个人所得税=1500×50%×20%＝150（元）。

个人发生的公益捐赠支出，可在计算应纳税所得额时扣除	
公益性捐赠支出金额的确定	捐赠货币性资产：实际捐赠金额 捐赠股权、房产：财产原值 捐赠其他：市场价格

限额扣除	分类所得：当月应纳税所得额的 30%	
全额扣除	红十字事业：福利性、非营利性老年机构；教育事业；农村义务教育；公益性青少年活动场所；地震灾区等；	
自行决定扣除顺序	一项扣除不完的，可以在其他项目中扣除	
综合所得	工资薪金	可在预缴时扣除，也可在汇算清缴时扣除
	劳、稿、特	统一在汇算清缴时扣除
经营所得	查账征收	可在预缴时扣除，也可在汇算清缴时扣除
	核定征收	不扣除公益捐赠支出
分类所得	捐赠当月取得的分类所得中扣除	
捐赠票据	留存 5 年	

【多选题】下列关于个人公益性捐赠税前扣除的说法正确的有（）。

A.居民个人发生的公益性捐赠支出，可以在捐赠当月取得分类所得中扣除

B.在经营所得中扣除的公益性捐赠支出，只能在办理汇算清缴时扣除

C.居民个人可以自行选择在综合所得、经营所得、分类所得中，扣除公益性捐赠支出的顺序

D.个人同时发生限额扣除和全额扣除的公益性捐赠支出，可自行选择税前扣除的顺序

E.居民个人发生的公益性捐赠支出，不可以在取得劳务报酬所得当期的预扣预缴时扣除

【答案】ACDE

【解析】选项 B，在经营所得中扣除公益捐赠支出的，可以选择在预缴税款时扣除，也可以选择在汇算清缴时扣除。

【单选题】2021 年 12 月，李某取得财产租赁不含税收入 80000 元，从中拿出 20000 元通过国家机关捐赠给受灾地区。李某 12 月份应纳个人所得税（）元。

A.6160

B.6272

C.8400

D.8960

【答案】D

【解析】捐赠扣除限额＝80000×（1－20%）×30%＝19200（元），实际发生 20000 元，所以只能扣除 19200 元。应纳个人所得税＝[80000×（1－20%）－19200] ×20%＝8960（元）。

考点：取得境外所得的税额扣除

（一）境外所得限额抵免原则——多不退，少要补原则

情况一：实际已缴纳税额＜抵免限额，在中国补缴差额部分的税款。

纳税年度该国家或地区抵免限额的余额中补扣，补扣期最长不得超过 5 年。

（二）居民个人境外所得抵免限额的计算

1.境外税款抵免限额计算采用的是分国分项计算、分国加总的方法。

抵免限额的计算步骤：

第一步：分国分项计算抵免限额：分别计算来源于中国境外一个国家（地区）的综合所得抵免限额、经营所得抵免限额以及其他所得抵免限额；

第二步：同一国家不同项目抵免限额加总，求出来源于该国家（地区）所得的抵免限额。

【单选题】2022 年 3 月中国公民李某在 A 国取得两项收入，其中取得利息收入折合人民币 60000 元，取得中奖收入折合人民币 20000 元，该两项收入按 A 国税法规定分别缴纳了个人所得税 10000 元和 5000 元。回国后，针对上述境外所得，李某应补缴个人所得税（）元。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000

	国外已缴纳税额	抵免限额	补缴税额
利息收入	10000 元	60000×20%＝12000 元	
中奖收入	5000 元	20000×20%＝4000 元	
合计	15000 元	16000 元	1000 元

【答案】B

【解析】利息所得的抵免限额＝60000×20%＝12000（元），取得的中奖收入应按照“偶然所得”项目征收个人所得税，偶然所得的抵免限额＝20000×20%＝4000（元），A 国的抵免限额＝12000+4000＝16000（元）＞境外已纳税额 15000 元（10000+5000），针对上述境外所得李某应补缴个人所得税＝16000－15000＝1000（元）。

2.来源于一国（地区）的综合所得、经营所得以及其他分类所得项目的抵免限额

①来源于一国（地区）综合所得的抵免限额＝中国境内和境外综合所得依照我国规定计算的综合所得应纳税额×来源于该国（地区）的综合所得收入额÷中国境内和境外综合所得收入额合计

②来源于一国（地区）经营所得的抵免限额＝中国境内和境外经营所得依照我国计算的经营所得应纳税额×来源于该国（地区）的经营所得应纳税所得额÷中国境内和境外经营所得应纳税所得额合计

③来源于一国（地区）其他分类所得的抵免限额＝该国（地区）的其他分类所得按我国规定计算的应纳税额

来源于一国（地区）所得的抵免限额=①来源于该国（地区）综合所得抵免限额+②来源于该国（地区）经营所得抵免限额+③来源于该国（地区）其他分类所得抵免限额

【综合分析题】2021 年度中国公民张某有如下所得：

（2）2021年10月张某将王某无偿赠与自己的一处住房转让，取得转让收入100万元，支付转让环节的税费3万元。原捐赠人王某取得该房屋实际购置成本是60万元，受赠时张某支付相关税费2万元。（均不考虑增值税）

（3）1月份购入甲种债券20000份，每份买入价5元，支付相关税费共计1000元。6月份卖出债券10000份，每份卖出价7元，支付税费共计700元。

（4）利用业余时间兼职，1-12月份每月从兼职单位取得报酬3000元。

（5）通过拍卖行将一幅珍藏多年的字画拍卖，取得收入500000元，主管税务机关核定张某收藏该字画发生的费用为100000元，拍卖时支付相关税费50000元。

（6）从A国取得特许权使用费收入折合人民币40000元，在A国缴纳了个人所得税8000元；从B国取得股息折合人民币10000元，在B国缴纳了个人所得税1000元。

（假设不考虑专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除）

根据上述资料，回答下列问题：

（1）2021年12月份张某的绩效工资应缴纳个人所得税（）元。

A.3120

B.1080

C.1250

D.1850

（1）每月工资6000元，12月份取得除当月工资外的年度绩效工资36000元（选择单独计税）。

【答案】B

【解析】年度绩效工资按全年一次性奖金办法计算。选择不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。36000÷12＝3000（元），适用税率3%。

应缴纳个人所得税＝36000×3%＝1080（元）。

（2）张某转让债券所得应缴纳个人所得税（）元。

A.1880

B.1980

C.3760

D.3960

（3）1月份购入甲种债券20000份，每份买入价5元，支付相关税费共计1000元。6月份卖出债券10000份，每份卖出价7元，支付税费共计700元。

【答案】C

【解析】应缴纳个人所得税＝[7×10000－700－（20000×5＋1000）÷20000×10000]×20%＝3760（元）。

（3）2021年张某兼职所得应预扣预缴个人所得税（）元。

A.5200

B.4840

D.5280

（4）利用业余时间兼职，1-12月份每月从兼职单位取得报酬3000元。

【答案】D

【解析】应预扣预缴个人所得税＝（3000－800）×20%×12＝5280（元）。

（4）张某拍卖字画所得应缴纳个人所得税（）元。

A.50000

B.70000

C.90000

D.100000

（5）通过拍卖行将一幅珍藏多年的字画拍卖，取得收入500000元，主管税务机关核定张某收藏该字画发生的费用为100000元，拍卖时支付相关税费50000元。

【答案】B

【解析】应缴纳个人所得税＝（500000－100000－50000）×20%＝70000（元）。

（5）张某来源于境外的所得在我国应缴纳个人所得税（）元。

A.0

B.1000

C.1800

D.2800

（6）从A国取得特许权使用费收入折合人民币40000元，在A国缴纳了个人所得税8000元；从B国取得股息折合人民币10000元，在B国缴纳了个人所得税1000元。

【答案】B

【解析】境内外综合所得应缴纳个人所得税＝[6000×12＋3000×（1－20%）×12＋40000×（1－20%）－5000×12]×10%-2520＝4760（元）

A国综合所得个税抵免限额＝4760×40000×（1－20%）÷[6000×12＋3000×（1－20%）×12＋40000×（1－20%）]=1146.99（元），在A国已纳税额8000（元），超过抵免限额，所以可以抵免个人所得税1146.99元，应补缴税额为0。超限额部分不允许在应纳税额中抵扣，但可在以后纳税年度的A国的扣除限额的余额中补扣。

B国股息抵免限额＝10000×20%＝2000（元），境外实际缴纳1000元，补税＝2000－1000＝1000（元）。

（6）依据个人所得税的有关规定，关于张某转让受赠住房下列说法正确的有（）。

A.张某转让住房按“财产转让所得”缴纳个人所得税

B.原捐赠人王某取得房屋的实际购置成本可以税前扣除

C.张某转让房屋支付的相关税费可以税前扣除，但是受赠房屋时支付的税费不可以扣除

D.张某应缴纳个人所得税为7万元

（2）2021年10月张某将王某无偿赠与自己的一处住房转让，取得转让收入100万元，支付转让环节的税费3万元。原捐赠人王某取得该房屋实际购置成本是60万元，受赠时张某支付相关税费2万元。（均

【答案】ABD

【解析】应纳税所得额＝转让受赠房屋收入－原捐赠人取得该房屋的实际购置成本－赠与和转让过程中受赠人支付的相关税费＝100－60－3－2＝35（万元）。

应缴纳个人所得税＝35×20%＝7（万元）。

考点:征收管理

（一）应办理纳税申报的情形

1.取得综合所得需要办理汇算清缴。

2.取得应税所得没有扣缴义务人。

3.取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款。

4.取得境外所得。

5.因移居境外注销中国户籍。

6.非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得。

7.国务院规定的其他情形。

（二）取得综合所得且符合下列情形之一的，纳税人需办理年度汇算：

1.已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的。

2.纳税年度内取得的综合所得收入超过 12 万元且需要补税金额超过 400 元的。

因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，造成纳税年度内少申报或者未申报综合所得的，纳税人应当依法据实办理年度汇算。

（三）取得经营所得的纳税申报

个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人取得经营所得，按年计算个人所得税，由纳税人在月度或季度终了后 15 日内，向经营管理所在地主管税务机关办理预缴纳税申报。

在取得所得的次年 3 月 31 日前，向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴；从两处以上取得经营所得的，选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报。

（四）取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款的纳税申报

纳税人取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款的，应当区别以下情形办理纳税申报：

1.居民个人取得综合所得的，按照前述“取得综合所得需要办理汇算清缴的纳税申报”相关规定办理。

2.非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得的，应当在取得所得的次年 6 月 30 日前，向扣缴义务人所在地主管税务机关办理纳税申报。非居民个人在次年 6 月 30 日前离境（临时离境除外）的，应当在离境前办理纳税申报。

有两个以上扣缴义务人均未扣缴税款的，选择向其中一处扣缴义务人所在地主管税务机关办理纳税申报。

3.纳税人取得利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得的，应当在取得所得的次年 6 月 30 日前，按相关规定向主管税务机关办理纳税申报。

（五）取得境外所得的纳税申报

居民个人从中国境外取得所得的，应当在取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内，向中国境内任职、受雇单位所在地主管税务机关办理纳税申报。

纳税申报地点：

在中国境内没有任职、受雇单位的，向户籍所在地或中国境内经常居住地主管税务机关办理纳税申报；

户籍所在地与中国境内经常居住地不一致的，选择其中一地主管税务机关办理纳税申报；

在中国境内没有户籍的，向中国境内经常居住地主管税务机关办理纳税申报。

（六）因移居境外注销中国户籍的纳税申报

纳税人因移居境外注销中国户籍的，应当在申请注销中国户籍前，向户籍所在地主管税务机关办理纳税申报，进行税款清算。

（七）非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的纳税申报

非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的，应当在取得所得的次月 15 日内，向其中一处任职、受雇单位所在地主管税务机关办理纳税申报。

（八）纳税申报方式

纳税人可以采用远程办税端、邮寄等方式申报，也可以直接到主管税务机关申报。

第三章 国际税收

考点：国际税收的相关概念

项目	具体规定
常见的国际税收问题和税收现象	国际重复征税、国际双重不征税、国际避税与反避税、国际税收合作
国际税收产生的基础	国家间对商品服务、所得、财产课税的制度差异
国际税收的实质	国家之间的税收分配关系和税收协调关系
国家间的税收分配关系	是对同一课税对象由谁征税、征多少税的税收权益划分问题
国际税收协调的结果	国家间税收分配

考点：国际税收原则与国际税法原则

国际税收原则	国际税法原则
1.单一课税原则	1.优先征税原则
2.受益原则	2.独占征税原则
3.国际税收中性原则	3.税收分享原则
——	4.无差异原则

考点：税收管辖权

（一）税收管辖权的概念和分类

项目	具体规定
产生国际重复征税的主要原因	税收管辖权的重叠
税收管辖权	①收入来源地管辖权（地域管辖权） ②居民管辖权 ③公民管辖权（国籍税收管辖权）
税收管辖权重叠的形式	①居民（公民）管辖权与收入来源地管辖权的重叠； ②居民（公民）管辖权与居民（公民）管辖权的重叠； ③收入来源地管辖权与收入来源地管辖权的重叠。

（二）约束税收管辖权的国际惯例

1.约束居民管辖权的国际惯例

自然人居民身份判定标准	法律标准，也称意愿标准
	住所标准，也称户籍标准
	停留时间标准
法人居民身份判定标准	注册地标准，也称法律标准

	实际管理和控制中心所在地标准
	总机构所在地标准
	控股权标准，也称资本控制标准

2.约束收入来源地管辖权的国际惯例

经营所得的来源地的确定	1.常设机构标准	利润范围的确定方法	①归属法
			②引力法
		利润计算方法	①分配法
			②核定法
	2.交易地标准		
劳务所得来源地的确定	独立劳务所得	①固定基地标准； ②停留期间标准； ③所得支付者标准	
	非独立劳务所得	①停留期间标准； ②所得支付者标准	
	其他劳务所得	董事费	国际上通行的做法是按照所得支付地标准确认支付董事费的公司所在国有权征税
		跨国从事演出、表演或参加比赛的演员、艺术家和运动员	国际上通行的做法是均由活动所在国行使收入来源地管辖权征税
投资所得来源地的确定	①权利提供地标准	由提供收取利息、股息、特许权使用费等权利的居民所在国行使征税权。	
	②权利使用地标准	权利在哪个国家使用，就判定投资所得来源于哪个国家。	
	③双方分享征税权力	为调整居住国和非居住国之间对跨国投资所得征税的矛盾，国际上通常是按利益共享原则，合理划分这类权利的提供方和使用方双方国家的征税权，对非居住国征税的最高额做出限制，以便给这类权利的提供方所在国行使征税权留有余地。	
财产转让所得来源地的确定	①销售动产收益		国际上通常考虑与企业利润征税权原则相一致，由转让者的居住国征税。
	②不动产转让所得		不动产的坐落地国家征税。

	③转让或出售常设机构的营业财产或从事个人独立劳务的固定基地财产权力	由其所属常设机构或固定基地所在国征税。
	④转让或出售从事国际运输的船舶、飞机	船舶、飞机企业的居住国征税。

【单选题】下列关于来源地税收管辖权的判定标准，可适用于非独立个人劳务所得的是（）。

A.所得支付者标准

B.劳务发生地标准

C.常设机构标准

D.固定基地标准

【答案】A

【解析】非独立个人劳务所得来源地的确定， 目前， 国际上通常采用以下两种标准：（1）停留期间标准；（2）所得支付者标准。

考点：我国对外签署税收协定的典型条款

税收居民	个人居民身份的判定	（1）永久性住所
		（2）重要利益中心
		（3）习惯性居处
		（4）国籍
	公司及其他团体居民身份判定依据	一般以实际管理机构为依据判定

常设机构	1.常设机构是指企业进行全部或部分营业的固定营业场所。特别包括：管理场所；分支机构；办事处；工厂；作业场所；以及矿场、油井或气井、采石场或者其他开采自然资源的场所。
	2.缔约国一方企业在缔约国另一方仅由于仓储、展览、采购及信息收集等活动的目的设立的具有准备性或辅助性的固定场所，不应被认定为常设机构。
	3.工程型常设机构的判定：对于缔约国一方企业在缔约对方的建筑工地，建筑、装配或安装工程，或者与其有关的监督管理活动，仅在此类工地、工程或活动持续时间为六个月以上的，构成常设机构。未达到该规定时间的则不构成常设机构。
	4.劳务型常设机构的判定 ：缔约国一方企业派其雇员或其雇佣的其他人员到缔约对方提供劳务，仅以任何十二个月内这些人员为从事劳务活动在对方停留连续或累计超过 183 天的，构成常设机构
	5.代理型常设机构的判定：缔约国一方企业通过代理人在另一方进行活动，如果代理人有权并经常行使这种权力以该企业的名义签订合同，则该企业在缔约国另一方构成

	常设机构。
	6.独立代理人不构成常设机构：缔约国一方企业仅通过按常规经营本身业务的经纪人、一般佣金代理人或者任何其他独立代理人在缔约国另一方进行营业，不应认为在该缔约国另一方设有常设机构。
	7.子公司构成母公司常设机构的判定：母公司通过投资设立子公司，拥有子公司的股权等形成的控制或被控制关系，不会使子公司构成母公司的常设机构。从税收角度看，子公司本身是一个独立的法人实体，即使它在业务上受母公司管理，也不应仅凭此而被视为母公司的常设机构。

营业利润	缔约国一方企业在缔约国另一方的营业活动只有在构成常设机构前提下，缔约国另一方才能征税，并且只能就归属于常设机构的利润征税。	
艺术家和运动员	（1）由活动所在国征税	
	（2）免税：从事政府间的文化交流或者是由政府或其地方当局公共基金资助进行的表演活动取得的所得	
海运、空运条款	(1)从事国际运输业务取得的收入包括程租、期租、湿租收入；也包括附属于国际运输业务的光租、干租收入	
	(2)与国际运输业务紧密相关的收入	①为其他国际运输企业代售客票取得的收入； ②从市区至机场运送旅客取得的收入； ③通过货车从事货仓至机场、码头或者后者至购货者间的运输,以及直接将货物发送至购货者取得的运输收入； ④仅为其承运旅客提供中转住宿而设置的旅馆取得的收入；
受雇所得	(1)从事受雇活动的所在国（地区）征税	
	(2)来源国获得免税的条件（同时满足）	①居民个人在有关历年中或会计（财政、纳税）年度中或任何 12 个月（任何 365 天）中在该缔约国另一方停留连续或累计不超过 183 天； ②该项报酬由并非该缔约国另一方居民的雇主支付或代表雇主支付； ③该项报酬不是由雇主设在该缔约国另一方的常设机构或固定基地所负担。
投资所得	(1)股息	①优惠税率 5%:受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息公司至少 25%资本 ②10%:其他 ③贷款人确实承担债务人公司风险，其利息可被视为股息

	(2)利息	①优惠税率 7%:受益所有人为银行或金融机构 ②10%:其他 ③当支付人与受益所有人之间或者与其他人之间由于某种特殊关系而造成超额支付利息时，支付额中超过按市场公允价格计算所应支付的数额的部分不得享受协定的优惠
	(3)特许权使用费	①特许权使用费的范围：6 项 ②对于使用或有权使用工业、商业、科学设备而支付的特许权使用费，按支付特许权使用费总额的 60%确定税基 ③当支付人与受益所有人之间由于某种特殊关系而造成超额支付时，支付额中超过按市场公允价格计算所应支付的数额的部分不得享受协定的优惠

项目	具体规定	
股息和利息的判定规则	①通常应遵循实质重于形式的原则； ②一般情况下，各类债券所得不应视为股息； ③如果贷款人确实承担债务人公司风险，其利息可被视为股息。	
	对贷款人是否分担企业风险的判定可考虑的因素	①该贷款大大超过企业资本中的其他投资形式，并与公司可变现资产严重不符；
		②债权人将分享公司的任何利润；
		③该贷款的偿还次于其他贷款人的债权或股息的支付；
		④利息的支付水平取决于公司的利润；
		⑤所签订的贷款合同没有对具体的偿还日期作出明确的规定；
		存在上述情况时，借款人所在国可根据资本弱化的国内法规定将利息作为股息处理。

【多选题】依据中国与新加坡签定的税收协定，贷款人分担债务人公司风险的判定因素有（）。

A.该贷款的偿还次于其他贷款人的债权或股息的支付

B.所签订的贷款合同对偿还日期作出明确的规定

C.利息的支付水平取决于公司的利润

D.债务人支付给债权人高额利息

E.债权人将分享公司的任何利润

【答案】ACE

【解析】对贷款人是否分担企业风险的判定，通常可考虑如下因素：

（1）该贷款大大超过企业资本中的其他投资形式，并与公司可变现资产严重不符；

（2）债权人将分享公司的任何利润；

（3）该贷款的偿还次于其他贷款人的债权或股息的支付；

（4）利息的支付水平取决于公司的利润；

（5）所签订的贷款合同没有对具体的偿还日期作出明确的规定。

项目	具体规定
特许权使用费的范围	①既包括在有许可的情况下支付的款项，也包括因侵权支付的赔偿款；
	②特许权使用费也包括使用或有权使用工业、商业、科学设备取得的所得，即设备租金。但不包括使用不动产取得的所得（适用“不动产所得”条款的规定）；
	③特许权使用费还包括使用或有权使用有关工业、商业、科学经验的情报取得的所得；
	④在服务合同中，如果服务提供方在提供服务过程中使用了某些专门知识和技术，但并不许可这些技术使用权，则此类服务不属于特许权使用费范围。
	⑤在转让或许可专有技术使用权过程中，如果技术许可方派人员为该项技术的应用提供有关支持、指导等服务，并收取服务费，无论是单独收取还是包括在技术价款中，均应视为特许权使用费。
	⑥单纯货物贸易项下作为售后服务的报酬，产品保证期内卖方为买方提供服务所取得的报酬，专门从事工程、管理、咨询等专业服务的机构或个人提供的相关服务所取得的所得不是特许权使用费。

【多选题】下列所得税中，属于《中新税收协定》中的特许权使用费所得的有（）。

A.缔约国一方居民向我国居民企业因专利违规使用单独收取的侵权赔偿费

B.我国居民王某向缔约国一方居民提供税务咨询服务取得的报酬

C.我国居民企业向缔约国居民出口设备，在产品保证期内提供售后服务取得的报酬

D.缔约国一方居民向我国居民企业提供商业情报取得的所得

E.缔约国一方居民向我国居民企业提供专有技术使用权而单独收取的指导费

【答案】ADE

【解析】选项BC，单纯货物贸易项下作为售后服务的报酬，产品保证期内卖方为买方提供服务所取得的报酬，专门从事工程、管理、咨询等专业服务的机构或个人提供的相关服务所取得的所得不是特许权使用费，应作为劳务活动所得适用《中新协定》中营业利润条款的规定。

考点：受益所有人认定

项目	具体规定

1.受益所有人认定	在申请享受我国对外签署的税收协定中对股息、利息和特许权使用费等条款的税收待遇时，缔约国居民需要向税务机关提供资料，进行受益所有人的认定。
2.受益所有人定义	是指对所得或所得据以产生的权利或财产具有所有权和支配权的人。 【提示】“受益所有人”一般从事实质性的经营活动。 代理人或指定收款人等不属于“受益所有人”。
3.不利于对申请人“受益所有人”身份的判定的因素	①申请人有义务在收到所得的 12 个月内将所得的 50%以上支付给第三国（地区）居民；
	②申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动；
	③缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或征税但实际税率极低；
	④在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人 与第三人之间在数额、利率和签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同；
	⑤在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同。
4.申请人从中国取得的所得为股息时，可不根据规定的因素进行综合分析，直接判定申请人具有“受益所有人”身份（申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款	①缔约对方政府；
	②缔约对方居民且在缔约对方上市的公司；
	③缔约对方居民个人；
	④申请人被第①至③项中的一人或多人直接或间接持有 100%股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民。

【多选题】从中国取得股息所得的下列申请人，可直接判定为“受益所有人”的有（）。

A.缔约对方居民且在缔约对方上市的公司

B.缔约对方政府

C.被缔约方居民个人间接持有 100%股份的居民申请人

D.缔约对方居民个人

E.被缔约方居民个人间接持有 95%股份的居民申请人

【答案】ABCD

【解析】下列申请人从中国取得的所得为股息时，可不根据税法规定的因素进行综合分析，直接判定申请人具有“受益所有人”身份：

（1）缔约对方政府；

（2）缔约对方居民且在缔约对方上市的公司；

（3）缔约对方居民个人；

（4）申请人被第（1）至（3）项中的一人或多人直接或间接持有100%股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民。

考点：减除国际重复征税的方法——抵免法

国际上居住国政府可选择采用免税法、抵免法、税收饶让、扣除法和低税法等方法，减除国际重复征税，其中抵免法是普遍采用的方法。

（一）抵免范围

居民企业	可以就其取得的境外所得直接缴纳和间接负担的境外所得税性质的税额进行抵免。
非居民企业	非居民企业在中国境内设立的机构（场所）可以就其取得的发生在境外，但与其有实际联系的所得直接缴纳的境外所得税性质的税额进行抵免。

（二）抵免限额

扣除就其外国来源所得缴纳的外国税款的最高限额，这个限额以不超过其外国来源所得按照本国税法规定的适用税率计算的应纳税额为限。

超过抵免限额的部分，可以在以后5个年度内，用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。

（三）抵免办法

直接抵免	对企业在境外直接缴纳税款的抵扣	①企业就来源于境外的营业利润所得在境外所缴纳的企业所得税；（总分机构之间）
		②来源于或发生于境外的股息、红利等权益性投资所得、利息、租金、特许权使用费、财产转让等所得在境外被源泉扣缴的预提所得税。
间接抵免	对企业在境外间接负担税款的抵扣	境外企业就分配股息前的利润缴纳的外国所得税额中由我国居民企业就该项分得的股息性质的所得间接负担的部分，在我国的应纳税额中抵免。（五层）

1.直接抵免

自2017.1.1起，企业可以选择分国（地区）不分项或不分国（地区）不分项计算其来源于境外的应纳税所得额，并分别计算其可抵免境外所得税税额和抵免限额，上述方式一经选择，5年内不得改变。

【单选题】居民企业甲企业2021年度境内应纳税所得额为3000万元，该公司在A国设有分支机构，A国分支机构当年应纳税所得额为600万元，其中生产经营所得500万元，适用的当地企业所得税税率为20%；特许权使用费所得100万元，适用的当地企业所得税税率为30%。甲企业选择分国不分项计算其来源于境外的应纳税所得额。甲企业2021年应在我国缴纳的企业所得税为（）万元。

A.750

B.900

C.770

D.880

【答案】C

【解析】甲企业当年境内应纳所得税额＝3000×25％＝750（万元）。A 国分支机构在境外实际缴纳的税额＝500×20%+100×30％＝130（万元），A 国分支机构境外所得税的抵免限额＝600×25％＝150（万元），需在境内补税 150－130＝20（万元），甲企业 2021 年应在我国缴纳的企业所得税＝750＋20＝770（万元）。

【单选题】甲企业为在我国境内注册的居民企业，2020 年来自境外 A 国分支机构的已纳所得税额因超过抵免限额尚未扣除的余额为 1 万元，2021 年取得境内应纳税所得额 160 万元，来自 A 国分支机构的税后所得为 20 万元，在 A 国已缴纳企业所得税性质的款项 5 万元，甲企业在我国应缴纳的企业所得税为（）万元。

A.40.25

B.41.25

C.46.25

D.39.25

【答案】A

【解析】2021 年境内、外所得总额＝160＋20＋5＝185（万元）；境内、外总的应纳企业所得税税额＝185×25%=46.25（万元）；2021 年 A 国所得税抵免限额＝（20＋5）×25％＝6.25（万元）＞5 万元，且 6.25－5＝1.25（万元）＞1 万元，所以甲企业在我国应缴纳的企业所得税＝46.25－5－1＝40.25（万元）。

【计算题】我国境内某机械制造企业，适用企业所得税税率 25%。2018 年境内产品不含税销售收入 4000 万元，销售成本 2000 万元，缴纳税金及附加 20 万元，销售费用 700 万元（其中广告费 620 万元），管理费用 500 万元，财务费用 80 万元，取得境外分支机构税后经营所得 9 万元，分支机构所在国企业所得税税率为 20%，该分支机构享受了该国减半征收所得税的优惠。（本题不考虑预提所得税和税收饶让的影响）。

要求：根据上述资料，回答以下问题：

（1）该企业 2018 年来源于境外的应纳税所得额为（）万元。

A.10.00

B.11.25

C.12.50

D.9.00

取得境外分支机构税后经营所得 9 万元，分支机构所在国企业所得税税率为 20%，该分支机构享受了该国减半征收所得税的优惠。

【答案】A

【解析】来源于境外的应纳税所得额=9÷（1-20%×50%）=10（万元）。

（2）该企业2018年境外所得的抵免限额为（）万元。

A.2.25

B.2.50

C.9.00

D.1.00

【答案】B

【解析】境外所得抵免限额=10×25%=2.5（万元）。

（3）该企业2018年来源于境内的应纳税所得额为（）万元。

A.700

B.720

C.725

D.680

2018年境内产品不含税销售收入4000万元，销售成本2000万元，缴纳税金及附加20万元，销售费用700万元（其中广告费620万元），管理费用500万元，财务费用80万元

【答案】B

【解析】广告费扣除限额=4000×15%=600（万元），实际发生620万元，超标纳税调增20万元。来源于境内的应纳税所得额=4000-2000-20-700-500-80＋20=720（万元）。

（4）该企业2018年实际应缴纳企业所得税（）万元。

A.177.5

B.178.0

C.181.5

D.170.0

【答案】C

【解析】实际应缴纳企业所得税=720×25%＋10×25%－1=181.5（万元）或720×25%+1.5=181.5（万元）。

【提示】不考虑预提所得税和税收饶让，那么境外实际已纳税额就是1万元，不超过抵免限额，所以需要补税1.5万元。

【提示】

1.由于分支机构不具有分配利润的职能，因此，居民企业在境外设立不具有独立纳税地位的分支机构取得的各项境外所得，无论是否汇回中国境内，均应计入该企业所属纳税年度的境外应纳税所得额。

2.可抵免境外所得税税额VS不可抵免境外所得税税额

不可抵免境外所得税税额	①按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款；
	②按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款；
	③因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款
	④境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款；
	⑤按照我国《企业所得税法》及其实施条例规定，已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款；
	⑥按照国务院财政、税务主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款。
可抵免境外所得税税额	①企业来源于中国境外的所得依照中国境外税收法律以及相关规定计算而缴纳的税额；
	②缴纳的属于企业所得税性质的税额，而不拘泥于名称；
	③限于企业应当缴纳且已实际缴纳的税额；
	【注】可抵免的企业所得税税额，若是税收协定非适用所得税项目，或来自非协定国家的所得，无法判定是否属于对企业征收的所得税税额的，应层报国家税务总局裁定。

【多选题】依据企业所得税相关规定，下列款项不得抵免境内所得税税额的有（）。

A.按境外所得税法应该缴纳并已实际缴纳的所得税税款

B.按境外所得税法律规定属于错缴的境外所得税税款

C.境外所得税纳税人从境外征税主体得到实际返还的所得税税款

D.按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款

E.因少缴或迟缴境外所得税而追加的滞纳金或罚款

【答案】BCDE

【解析】不应作为可抵免境外所得税税额的情形：

（1）按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款；

（2）按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款；

（3）因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款；

（4）境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款；

（5）按照我国《企业所得税法》及其实施条例规定，已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款；

（6）按照国务院财政、税务主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款。

【单选题】下列与境外所得税相关的支出，能作为“可抵免境外所得税税额”的是（）。

A.企业错误使用境外所得税法不应缴纳而实际缴纳的税额

B.已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税

C.因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款

D.企业来源于中国境外所得依照中国境外税收法规计算而缴纳税额

【答案】D

【解析】选项 ABC，均属于不应作为可抵免境外所得税税额的情形。

3.间接抵免

企业在境外取得的股息所得，在按规定计算该企业境外股息所得的可抵免所得税额和抵免限额时，由该企业直接或者间接持有 20％以上股份的外国企业，限于按照规定持股方式确定的 5 层外国企业，即：

第一层：企业直接持有 20％以上股份的外国企业；

第二层至第五层：单一上一层外国企业直接持有 20％以上股份，且由该企业直接持有或通过一个或多个符合规定持股方式的外国企业间接持有总和达到 20％以上股份的外国企业。

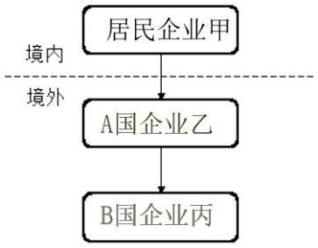
上述符合规定的“持股条件”是指各层企业直接持股、间接持股以及为计算居民企业间接持股总和比例的每一个单一持股，均应达到 20％的持股比例。

居民企业在用境外所得间接负担的税额进行税收抵免时，其取得的境外投资收益实际间接负担的税额，是指根据直接或者间接持股方式合计持股 20％以上（含 20％）的规定层级的外国企业股份，由此应分得的股息、红利等权益性投资收益中，从最低一层外国企业起逐层计算的属于由上一层企业负担的税额，其计算公式如下：

本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额＋符合规定的由本层企业间接负担的税额）×本层企业向一家上一层企业分配的股息（红利）/本层企业所得税后利润额

即：本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额＋符合规定的由本层企业间接负担的税额）×分红%×持股%

举例：中国一居民企业甲控股了 A 国乙公司，持股比例 60%，乙持有 B 国丙公司 50%股份：



上层甲间接负担税额=（本层乙利润实纳税额+乙预提所得税+间接负担丙所得税）×本层乙分配比例×上层甲所占股份比例

【计算题】中国一居民企业甲控股了A国乙公司，持股比例60%，乙持有B国丙公司50%股份。相关资料如下：

（1）B国企业所得税税率为30%，预提所得税税率为12%，丙企业当年税前利润800万元，丙企业将全部税后利润按持股比例进行了分配。



（2）A国企业所得税税率为20%，预提所得税税率为10%，乙企业在A国享受直接抵免和间接抵免后实际缴纳税款144万元，乙企业将全部税后利润按持股比例进行了分配。

上层甲间接负担税额=（本层乙利润实纳税额+乙预提所得税+间接负担丙所得税）×本层乙分配比例×上层甲所占股份比例

上层甲间接负担税额=（144+33.6+120）×100%×60%=178.56

考点：税收饶让抵免的应纳税额的确定

境外所得在国外享受了免税或减税，回来抵免的时候，视同它在国外已经缴过税了。

【单选题】我国某总公司在乙国设立一个分公司，该分公司来源于乙国所得1000万元，乙国的所得税税率为30%。乙国为鼓励外来投资，对该分公司减按15%的税率征收所得税。我国总公司境内应纳税所得额1200万元。考虑税收饶让的情况下，该公司在我国应缴纳企业所得税额（）。

A.300万元

B.550万元

C.400万元

D.250万元

【答案】A

【解析】（1）该公司在乙国实际缴纳税额＝1000×15%＝150（万元），视同该公司在乙国缴纳税额（未享受减免税）=1000×30%＝300（万元）。

（2）境外缴纳所得税的扣除限额＝1000×25%＝250（万元），不需要补缴税款。

（3）企业在国内应缴企业所得税额＝1200×25%＝300（万元）。

考点：我国的非居民金融账户涉税信息尽职调查管理

自2017年1月1日起，依法在我国境内设立的存款机构、托管机构、投资机构和特定的保险机构及

其分支机构等金融机构，需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。

1.需要开展尽职调查的金融机构

包括	不包括
①商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行； ②证券公司； ③期货公司； ④证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业； ⑤开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司； ⑥信托公司； ⑦其他符合条件的机构。	①金融资产管理公司； ②财务公司； ③金融租赁公司； ④汽车金融公司； ⑤消费金融公司； ⑥货币经纪公司； ⑦证券登记结算机构； ⑧其他不符合条件的机构。

2.无需开展尽职调查的账户

类型	条件（同时符合）
退休金账户	①受政府监管； ②享受税收优惠； ③向税务机关申报账户相关信息； ④达到规定的退休年龄等条件时才可取款； ⑤每年缴款不超过 5 万美元，或者终身缴款不超过 100 万美元。
社会保障类账户	①受政府监管； ②享受税收优惠； ③取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等； ④每年缴款不超过 5 万美元。
定期人寿保险合同	①在合同存续期内或者在被保险人年满 90 岁之前（以较短者为准），至少按年度支付保费，且保费不随时间递减； ②在不终止合同的情况下，任何人均无法获取保险价值； ③合同解除或者终止时，应付金额（不包括死亡抚恤金）在扣除合同存续期间相关支出后，不得超过为该合同累计支付的保费总额； ④合同不得通过有价方式转让。
存款账户	①因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人； ②禁止账户持有人超额还款 5 万美元以上，或者账户持有人超额还款 5 万美元以上的款项应当在 60 日内返还账户持有人。

为特殊事项开立的账户	①法院裁定或者判决； ②不动产或者动产的销售、交易或者租赁； ③不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险； ④专为支付税款
其他账户	①上一公历年度余额不超过 1000 美元的休眠账户； ②由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户；由军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户； ③政策性银行为执行政府决定开立的账户； ④保险公司之间的补偿再保险合同

【多选题】根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定，下列账户无须尽职调查的有（）。

A.因不动产租赁而开立的账户

B.专为支付税款而开立的账户

C.终生缴款超过 100 万美元的退休金账户

D.上一公历年度余额不超过 1000 美元的休眠账户

E.由军人持军人身份证件开立的账户

【答案】ABDE

【解析】选项 C：同时符合下列条件的退休金账户：（1）受政府监管；（2）享受税收优惠；（3）向税务机关申报账户相关信息；（4）达到规定的退休年龄等条件时才可取款；（5）每年缴款不超过 5 万美元，或者终身缴款不超过 100 万美元。

3.消极非金融机构

消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构	下列非金融机构不属于消极非金融机构
（1）上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构； （2）上一公历年度末，拥有可以产生上述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构； （3）税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自	（1）上市公司及其关联机构； （2）政府机构或者履行公共服务职能的机构； （3）仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司； （4）成立时间不足 24 个月且尚未开展业务的企业； （5）正处于资产清算或者重组过程中的企业； （6）仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内

动交换标准的投资机构。	关联机构开展融资或者对冲交易的企业； （7）非营利组织。

【单选题】依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（）。

A.非营利组织

B.上一公历年度末，拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构

C.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司

D.上市公司及其关联企业

【答案】B

【解析】下列非金融机构不属于消极非金融机构：

（1）上市公司及其关联机构；

（2）政府机构或者履行公共服务职能的机构；

（3）仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司；

（4）成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业；

（5）正处于资产清算或者重组过程中的企业；

（6）仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业；

（7）非营利组织。选项ACD，不属于消极非金融机构。

第四章　印花税

考点：征税范围

列举的凭证分为四类，即合同类（11 项）、产权转移书据类、营业账簿类（其他营业账簿不征）和证券交易类。

1.企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据，且未另外书立买卖合同的，应当按规定缴纳印花税。

2.发电厂与电网之间、电网与电网之间书立的购售电合同，应当按买卖合同税目缴纳印花税。电网与用户之间签订的供用电合同不征印花税。

3.借款合同不包括银行同业拆借合同。

4.运输合同：指货运合同和多式联运合同，不包括管道运输合同。

5.“专利申请转让、非专利技术转让”属于技术合同；“专利权转让、专利实施许可”属于产权转移数据。

6.财产保险合同：包括财产、责任、保证、信用等保险合同，不包括再保险合同。

7.产权转移书据：土地使用权转让书据不包括土地承包经营权和土地经营权转移。

8.以电子形式签订的各类应税凭证均应按规定征收印花税。

下列情形的凭证，不属于印花税征收范围：

（1）人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书，监察机关的监察文书。

（2）县级以上人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书。

（3）总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证。

（4）电网与用户之间签订的供用电合同；

（5）在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同。

考点：印花税纳税人

纳税人	具体规定
立合同人	①包括“合同的当事人”； ②不包括合同的“担保人、证人、鉴定人”； ③用委托贷款方式书立的借款合同纳税人，为受托人和借款人，不包括委托人； ④按买卖合同或者产权转移书据税目缴纳印花税的拍卖成交确认书纳税人，为拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人。 【提示】印花税“双向征收”，签订合同或应税凭证的“各方”都是纳税人
立账簿人	设立并使用营业账簿的单位和个人。
立据人	书立“产权转移书据”的单位和个人
使用人	在“国外书立”，但在“国内使用”应税凭证的单位和个人

考点：减免税优惠

1.应税凭证的副本或抄本；

2.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证；

3.中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证；

4.农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同；

5.无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同；

6.财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据；

7.非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同；

8.个人与电子商务经营者订立的电子订单。

9.个人销售或购买住房签订的产权转移书据暂免征收印花税；对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。

10.对农牧业保险合同免税。对该类合同免税，是为了支持农村保险事业的发展，减轻农牧业生产的负担。

11.凡附有军事运输命令或使用专用的军事物资运输结算凭证货物运输和附有县级以上（含县级）人民政府抢险救灾物资运输证明文件的运费结算凭证，免征印花税。

12.自2019年1月1日至2027年12月31日，对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同，免征印花税。

13.各类发行单位之间，以及发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证，暂免征收印花税。

14.自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税（不含证券交易印花税）。

15.自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。（新增）

考点：计税依据

印花税实行从价计征，以凭证所载金额为计税依据。

其中应税合同的计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款；

分类	计税依据
书面合同	合同所列的金额，不包括列明的增值税税款
产权转移书据	产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款
记载资金的营业账簿	账簿记载的“实收资本”和“资本公积”的两项合计金额 【注】已缴纳印花税的营业账簿， 以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照增加部分计算应纳税额。

证券交易	成交金额

1.借款合同

计税依据为借款金额，不包括利息金额。

2.融资租赁合同的计税依据为收取或支付的租金。

3.买卖合同

合同类别	计税依据
一般买卖合同	合同记载的价款，不得作任何扣除
以物易物合同	合同所载的购、销合计金额

【单选题】A 公司与 B 公司签订了以物易物合同， 由 A 公司向 B 公司提供价值 100 000 元的钢材，B 公司向 A 公司提供价 值 150 000 元的机器设备，货物差价由 A 公司付款补足。A、B 两公司共应缴纳印花税为（ ）元。

A.250

B.125

C.75

D.150

【答案】D

【解析】应纳税额＝（100000＋150000）×0.3‰×2＝150（元）。

4.承揽合同

情况一： 受托方提供原材料	在合同中分别记载加工费金 额和原材料金额的	原材料金额按买卖合同计税
		加工费金额按承揽合同计税
	合同中未分别记载加工费金 额和原材料金额的	应就全部金额按照承揽合同计税贴花
情况二：委托方提供主要材料或原料，受托方只提供辅助材料	无论加工费和辅助材料金额 是否分别记载	均以辅助材料与加工费的合计数，依照承揽合同计税贴花； 对委托方提供的主要材料或原料金额不计税贴花

【单选题】北京市甲公司受托分别为乙、丙企业各加工一批产品； 与乙企业签订合同，原材料金额 200 万元由乙企业 提供， 甲公司向乙企业收取加工费 50 万元； 与丙企业签订合同，原材料金额 40 万元由甲公司提供，合同又注明加工费 10 万元。 甲公司该加工业务应缴纳印花税（ ）元。

A.120

B.300

C.420

D.400

【答案】B

【解析】甲公司该加工业务应缴纳印花税

=50×0.3‰×10000+40×0.3‰×10000+10×0.3‰× 10000 =300（元）。

5.建设工程合同

计税依据为合同约定的价款。

6.运输合同

计税依据为取得的运费收入 ，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。

【单选题】甲公司进口一批货物， 由境外的乙公司负责承运，双方签订的运输合同注明所运输货物价值 1000 万元，运输费用 25 万元和保险费 5000 元，下列关于印花税的税务处理，正确的是（ ）。

A. 甲公司应缴纳印花税 75 元

B. 甲公司应缴纳印花税 125 元

C. 甲公司和乙公司免征印花税

D. 乙公司应缴纳印花税 125 元

【答案】A

【解析】由外国运输企业运输进出口货物的，运输企业所持的运费结算凭证免纳印花税，托运方所持的运费结算凭证，应 以运费金额为计税依据缴纳印花税。所以乙公司不交印花税， 甲公司应缴纳印花税＝25×10000×0.3‰＝75（元）。

7.技术合同的计税依据为合同所载的价款、报酬、使用费。

为了鼓励技术研究开发，对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。但对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的，应按一定比例的报酬金额贴花。

8.租赁合同的计税依据为租金收入。

9.保管合同的计税依据为收取（支付）的保管费。

10.仓储合同的计税依据为收取的仓储费。

11.财产保险合同的计税依据为支付（收取）的保险费，不包括所保财产金额。

12.产权转移书据的计税依据，为产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款。

13.应税营业账簿，以账簿记载的“实收资本”与“资本公积”两项合计金额为计税依据。

已缴纳印花税的营业账簿，以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照增加部分计算应纳税额。

14.证券交易的计税依据为成交金额。

证券交易无转让价格的，按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据；无

收盘价的，按照证券面值计算确定计税依据。

考点：应纳税额的计算

印花税的应纳税额按照计税依据乘以适用税率计算，计算公式为：

应纳税额=应税凭证和证券交易计税金额×适用税率

第五章　房产税

考点：征税范围

房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收（不包括农村）

【提示】

独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等，不属于房产。

考点：纳税人

房产税以在征税范围内的房屋产权所有人为纳税人。 其中：

产 权	（1）属全民所有（国家），其经营管理的单位为纳税人
	（2）属集体和个人，集体单位和个人为纳税人
	（3）出典的，承典人为纳税人
	（4）所有人、承典人均不在房产所在地，房产代管人或使用人为纳税人
	（5）未确定以及租典纠纷未解决，房产代管人或使用人为纳税人

考点：税率

房产税采用比例税率，其计税依据分为两种：

依据房产计税余值计税的，税率为1.2%；

依据房产租金收入计税的，税率为12%。

对个人出租住房，不区分实际用途，均按4%的税率征收房产税。

对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的，减按4%的税率征收房产税。

考点：减免税优惠

依据有关规定，下列房产免征房产税：

1.国家机关、人民团体、军队自用的房产

2.国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产

3.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产

公园、名胜古迹中附设的营业单位，如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等所使用的房产及出租的房产，应征收房产税。

4.个人拥有的非营业用的房产

对个人所有的营业用房或出租等非自用的房产，应按照规定征收房产税。

5.对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产免税 。

6.经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在停止使用后，可免征房产税。

7.凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂等临时性房屋，在施

工期间一律免征房产税。但是，如果在基建工程结束以后，施工企业将这种临时性房屋交还或者估价转让给基建单位的，应当从基建单位接收的次月起，依照规定征收房产税。

8.纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税。

9.纳税单位与免税单位共同使用的房屋，按各自使用的部分划分，分别征收或免征房产税。

10.老年服务机构自用的房产暂免征收房产税。

11.对房地产开发企业建造的商品房，在出售前不征收房产税。但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。

12.铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的房产，免征房产税。

13.对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征房产税，该优惠政策执行至2027年12月31日。

14.自2019年6月1日至2025年12月31日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产，免征房产税。

考点：计税依据

按房产余值计税和按租金收入计税两种。

（一）从租计征（租金计税）：

应纳税额＝租金收入×适用税率12%

（二）从价计征（余值计税）：

应纳税额＝房产计税余值×适用税率1.2%

房产计税余值＝应税房产原值×（1－扣除比例10%～30%）

1.纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。

2.更换房屋附属设施和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值；对附属设备和配套设施中易损坏，需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值，原零配件的原值也不扣除。

3.凡在房产税征收范围内的具备房屋功能的地下建筑，包括与地上房屋相连的地下建筑以及完全建在地面以下的建筑、地下人防设施等征收房产税。

4.对出租房产，租赁双方签订的租赁合同约定有免收租金期限的，免收租金期间由产权所有人按照房产原值缴纳房产税。

5.对按照房产原值计税的房产，无论会计上如何核算，房产原值均应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于0.5的，按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。

（三）两种计税方法的适用范围

1.经营自用房屋—从价计征；出租房屋—从租计征。

2.产权出典的房产，由承典人按余值缴纳房产税。

3.投资联营房产的计税依据。

（1）以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的，按房产余值作为计税依据计征房产税；

（2）以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，按租金收入计算缴纳房产税。

4.融资租赁房产的计税依据

（1）融资租赁合同约定开始日的次月起依据房产余值计算征收；

（2）未约定开始日的，自合同签订的次月起计算缴纳。

考点：应纳税额的计算

（一）地上建筑物

从价计征：年应纳税额＝应税房产原值×（1-扣除比例）×1.2%

从租计征：应纳税额＝租金收入×12%

个人出租住房，不区分用途，税率 4%。

对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。

（二）独立地下建筑物

1.工业用房产

房屋原价的 50～60%作为应税房产原值

应纳房产税的税额＝应税房产原值×【1－（10%~30%）】×1.2%

2.商业和其他用房产

房屋原价的 70～80%作为应税房产原值

应纳房产税的税额＝应税房产原值×【1－（10%~30%）】×1.2%

3.出租的地下建筑，按照出租地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。

考点：纳税义务发生时间

1.纳税人自建房屋用于生产经营，自建成之日的次月起缴纳房产税；

2.纳税人委托施工企业建房的，从办理验收手续之日的次月起纳税；在办理验收手续前已使用或出租、出借的新建房屋，应按规定计征房产税。

3.纳税人购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起缴纳房产税。

4.纳税人购置存量房地产，自房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起缴纳房产税。

5.纳税人出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起缴纳房产税。

7.房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房，自房产使用或交付之次月起计征房产税。

第六章　车船税

考点：税目、税额

名称	计税单位	备注
乘用车 （排气量）	每辆	核定载客人数 9 人（含）以下
商用车	每辆	核定载客人数 9 人（包括电车）以上
	整备质量每吨	1、包括半挂牵引车、挂车、客货两用汽车、三轮汽车和低速载货汽车等 2、挂车按照货车税额 50%计算
其他车辆 （专用作业车）	整备质量每吨	不包括拖拉机
摩托车	每辆	
船舶	净吨位每吨	包括：港作车船、工程船、泵船、浮桥用船、辅助动力帆艇等 【提示】 1.不包括：船舶上装备的救生艇筏和长度小于 5 米的艇筏。 2.拖船、非机动驳船分别按机动船舶税额的 50%计算
游艇	艇身长度每米	

注意：

1.拖船按照发动机功率每 1 千瓦折合净吨位 0.67 吨计算征收车船税。

2.境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税。境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税。

考点：减免税基本优惠

1.捕捞、养殖渔船。

2.军队、武装警察部队专用的车船。

3.警用车船。

4.悬挂应急专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。

5.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。

6.对节能汽车，减半征收车船税

7.对新能源车船，免征车船税

1.购置的新车船，购置当年的应纳税额自纳税义务发生的当月起按月计算。

应纳税额＝年应纳税额÷12×应纳税月份数

2.在一个纳税年度内，已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税证明，向纳税所在地的主管税务机关申请退还自被盗抢、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款。

3.已办理退税的被盗抢车船失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税。

4.已缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税。

考点：保险机构代收代缴

从事机动车第三者责任强制险业务的保险机构有代缴义务，包括欠缴税款的滞纳金。

考点：委托交通运输部门海事管理机构代为征收船舶车船税

1.在交通运输部直属海事管理机构（以下简称海事管理机构）登记的应税船舶，其车船税由船籍港所在地的税务机关委托当地海事管理机构代征。

2.海事管理机构受船籍港所在地的税务机关委托，在办理船舶登记手续或受理年度船舶登记信息报告时，代征船舶车船税。

3.对于以前年度未依照《车船税法》及其实施条例的规定缴纳船舶车船税的，海事管理机构应代征欠缴税款，并按规定代加收滞纳金。

考点：车船税的申报缴纳

车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳。

纳税年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

第七章　契税

考点：征税范围

契税的征税对象为发生土地使用权和房屋所有权权属转移的土地和房屋。

其具体征税范围包括：

（一）土地使用权出让

（二）土地使用权转让

不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。

（三）房屋买卖

1、以房产抵债或实物交换房屋：按房产折价款缴纳契税。

2、以房产作投资或作股权转让（房地产企业以自建商品房投资交土地增值税）

以自有房产作股投入本人独资经营的企业，免纳契税。（无需办理房产变更手续，也不办理契税手续）

3、买房拆料或翻建新房，应照章征收契税。

（四）房屋赠与

区分赠与和继承：

1、各种赠与不动产行为，都是契税征税范围，受赠人缴纳契税；以获奖方式取得房屋产权的，其实质是接受赠与房产，应缴纳契税。

2、继承要加以区分：

（1）法定继承人继承土地、房屋权属，免征契税；

（2）非法定继承人根据遗嘱承受死者生前的土地、房屋权属，属于赠与行为，应征收契税。

（五）房屋交换

双方交换价值相等，免纳契税；

其价值不相等的，由支付差价方按差价缴纳契税。

（六）其他情形

下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税：

（1）因共有不动产份额变化的；

（2）因共有人增加或者减少的；

（3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的；

（4）以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契税。

考点：减免税基本优惠

有下列情形之一的，免征契税

1.国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研和军事设施。

2.非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。

3.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产。

4.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属。

对比：

夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

5.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属。

6.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属。

考点：计税依据

<table>
<tr><td>项目</td><td>计税依据</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>（1）土地使用权出让</td><td rowspan="3">成交价格
（不含增值税）</td><td rowspan="3">承受者应交付的货币、实物、其他经济利益对应的价款</td></tr>
<tr><td>（2）出售</td></tr>
<tr><td>（3）房屋买卖</td></tr>
<tr><td colspan="3">【提示 1】承受已装修房屋的，应将包括装修费用在内的费用计入承受方应交付的总价款。
【提示 2】房屋附属设施（包括停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施）与</td></tr>
</table>

房屋为同一不动产单元的，计税依据为承受方应交付的总价款，并适用与房屋相同的税率；房屋附属设施与房屋为不同不动产单元的，计税依据为转移合同确定的成交价格，并按当地确定的适用税率计税。

【提示】

土地使用权出让的，计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。

对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，应计征契税。 不得因减免土地出让金而减免契税。

考点：计税依据

项目	计税依据	备注
（4）土地使用权赠与 （5）房屋赠与 （6）其他没有价格的	核定价格 （参照“市场价格”）	
（6）土地使用权互换 （7）房屋互换	互换价格差额 （互换价格相等的，计税依据为 0）	支付差额的一方 缴纳契税
（8）土地使用权及所附建筑物、构筑物等转让	承受方应交付的总价款	包括在建的房屋、其他建筑物、构筑物和其他附着物
（9）以划拨方式取得的土地使用权	补缴的土地使用权出让价款为计税依据	划拨土地性质改为出让：补缴价款+合同确定成交价格为计税依据 划拨土地性质没有改变：合同确定成交价格为计税依据

【总结】

有成交价格按成交价格，没有成交价格按市场价格，互换的按差额，补交的按补交金额。

考点：应纳税额的计算

应纳税额=计税依据×适用税率

第八章　城镇土地使用税

考点：征税范围

城镇土地使用税的征税范围为城市、县城、建制镇、工矿区内。

位于农村的土地不属于城镇土地使用税的征税范围。

考点：纳税人

凡在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人，为城镇土地使用税的纳税义务人。

1.城镇土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。

2.拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的，由代管人或实际使用人纳税。

3.土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，由实际使用人纳税。

4.土地使用权共有的，由共有各方分别纳税。

考点：适用税额

城镇土地使用税采用定额税率 ，从量计征。

实行分级幅度税额。

<table>
<tr><td>非经营行为</td><td colspan="2">（1）国家机关、人民团体、军队自用的土地
（2）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地
（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地
（4）市政街道、广场、绿化地带等公共用地
（5）老年服务机构的自用土地
【注意】公园、名胜古迹内附设的营业单位占用的土地，如“索道公司经营用地”，应按规定缴纳城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td>国家鼓励行为</td><td colspan="2">直接用于农、林、牧、渔业的生产用地</td></tr>
<tr><td>开山填海整治的土地</td><td colspan="2">自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴城镇土地使用税5年～10年。</td></tr>
<tr><td>老年服务机构自用土地</td><td colspan="2">对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构自用土地，暂免征收城镇土地使用税。</td></tr>
<tr><td>占用耕地</td><td colspan="2">缴纳了耕地占用税的，从批准征用之日起“满1年后”征收城镇土地使用税</td></tr>
<tr><td>无偿使用</td><td colspan="2">免税单位无偿使用纳税单位的土地—免征、
纳税单位无偿使用免税单位的土地—征
举例：
烟花爆竹生产公司使用消防队用地，征收；
消防队使用烟花爆竹公司用地，免征。
公安、海关等单位使用铁路、民航等单位的土地，免征。</td></tr>
<tr><td>房地产开发</td><td colspan="2">经批准开发建设经济适用房的用地—免征，
其他各类房地产开发用地—征</td></tr>
<tr><td rowspan="3">各行业免征规定</td><td>厂区内征</td><td>包括生产、办公区、生活区等
机场工作区（包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场）用地、生活区用地、绿化用地</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厂区外免征</td><td>企业的铁路专用线、公路等用地：
在厂区以外、与社会公用地段未加隔离的</td></tr>
<tr><td>火电厂围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地；
厂区围墙外的其他用地，应照章纳税。</td></tr>
</table>

		水电站除发电厂房、生产、办公、生活以外的用地 供电部门的输电线路、变电站用地
供暖	自2019年1月1日至2027年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的土地免征城镇土地使用税；对供热企业其他土地，应当按照规定征收城镇土地使用税。 【注意】对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征城镇土地使用税。	
安全防范用地	对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地——免税； 对仓库库区、厂房本身用地——征税	
矿山企业用地	矿山的采矿场、排土场、尾矿库、炸药库的安全区，以及运矿运岩公路、尾矿输送管道及回水系统用地——免税； 对矿山企业采掘地下矿造成的塌陷地以及荒山占地，在未利用之前，暂免征收城镇土地使用税。（新增） 矿山企业的其他生产用地及办公、生活区用地——征税	
核电站用地	核电站的核岛、常规岛、辅助厂房和通讯设施用地（不包括地下线路用地），生活、办公用地——征税（基建期内减半）； 其他用地——免税	
核工业总公司所属企业用地	生产核系列产品的厂矿，生活区、办公区用地——征税； 其他用地——免税	
铁道部	铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的土地免征城镇土地使用税。	
农产品批发市场、农贸市场用地	对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的土地，暂免征收城镇土地使用税；同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免城镇土地使用税。	
棚户区改造用地	对改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税	
公共租赁住房与保障房用地	1.对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。 2.对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。	
商品储备管理公司及其直属库用地	对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的土地，免征城镇土地使用税。	
民用航空发动机研制项目用地	（1）对纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的科研、生产、办公用土地，免征城镇土地使用税； （2）对纳税人及其全资子公司从事空载重点大于45吨的民用客机研制项目而自用的科研、生产、办公用土地，免征城镇土地使用税。	
科技企业孵化器、	对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出	

大学科技园、众创空间用地	租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征城镇土地使用税。		
城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地	对城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地，免征城镇土地使用税。		
农村饮水安全工程用地	对农村饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用土地，免征城镇土地使用税。		
由各省、自治区、直辖市税务局确定征免税的情形	个人所有的居住房屋及院落用地，房产管理部门在房租调整改革前经租的居民住房用地，免税单位职工家属的宿舍用地，集体和个人举办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园用地等的征免税，由各省、自治区、直辖市税务局确定。		
各行业免征规定	厂区外免征	盐场的盐滩、盐矿的矿井用地	
		水利设施及其管护用地，如水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等用地	
		港口：码头用地	
		机场：飞行区用地、场内外通讯导航设施用地、飞行区四周排水防洪设施用地、场外的道路用地	
物流		对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。 物流企业的办公、生活区用地及其他非直接用于大宗商品仓储的土地，不属于减税范围，应按规定征收城镇土地使用税。	减半
增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户		由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收城镇土地使用税。	

考点：计税依据

城镇土地使用税以纳税人实际占用的土地面积（平方米）为计税依据。

1.纳税人实际占用的土地面积，以不动产管理部门核发的土地使用证书与确认的土地面积为准。

2.尚未核发土地使用证书的，应由纳税人据实申报土地面积.

考点：应纳税额的计算

应纳税额＝计税土地面积（平方米）×适用税额

土地使用权由几方共有的，由共有各方按照各自实际使用的土地面积占总面积的比例，分别计算缴纳

土地使用税。

考点：纳税义务发生时间

1.纳税人购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起，缴纳城镇土地使用税。

2.纳税人购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起，缴纳城镇土地使用税。

3.纳税人出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起，缴纳城镇土地使用税。

4.以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付时间的，由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。

5.纳税人征用的耕地，自批准征用之日起满 1 年开始缴纳城镇土地使用税。

6.纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税。

7.通过招标、拍卖、挂牌方式取得的建设用地，不属于新征用的耕地，纳税人应从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税，合同未约定交付土地时间的，从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。

第九章　耕地占用税

考点：征税对象

征税对象为中华人民共和国境内被占用的耕地，建设建筑物、构筑物或从事非农业建设的行为。

耕地，是指用于种植农作物的土地。

下列占地行为应缴纳耕地占用税：

1.纳税人因建设项目施工或者地质勘查临时占用耕地的

临时占用耕地，是指经自然资源主管部门批准，在一般不超过 2 年内临时使用耕地并且没有修建永久性建筑物的行为。

2.占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的。

（1）园地，包括果园、茶园、橡胶园、其他园地。其他园地包括种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。

（2）林地，不包括城镇村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木用地，以及河流、沟渠的护堤林用地。

（3）纳税人因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地，属于上述所称占用耕地从事非农业建设的情形，同样需要缴纳耕地占用税。

不征收耕地占用税的情形：

1.建设农田水利设施占用耕地的；

2.建设直接为农业生产服务的生产设施所占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水

域滩涂以及其他农用地的。

直接为农业生产服务的生产设施包括：储存农用机具和种子、苗木、木材等农业产品的仓储存设施；培育、生产种子、种苗的设施；畜禽养殖设施；木材集材道、运材道；农业科研、试验、示范基地；野生动植物保护、护林、森林病虫害防治、森林防火、木材检疫的设施；专为农业生产服务的灌溉排水、供水、供电、供热、供气、通讯基础设施；农业生产者从事农业生产必需的食宿和管理设施；其他直接为农业生产服务的生产设施。

考点：减免税基本优惠

1.军事设施占用耕地

（1）指挥机关，地面和地下的指挥工程、作战工程；

（2）军用机场、港口、码头；

（3）营区、训练场、试验场；

（4）军用洞库、仓库；

（5）军用通信、侦察、导航、观测台站和测量、导航、助航标志；

（6）军用公路、铁路专用线，军用通信、输电线路，军用输油、输水管道；

（7）边防、海防管控设施。

2.学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地。

3.农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人，以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅占用耕地。

考点：减免税其他优惠

1.铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米2元的税额征税。

专用铁路和铁路专用线占用耕地的，按照当地适用税额纳税。

专用公路和城区内机动车道占用耕地的，按照当地适用税额纳税。

2.农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税。

农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。

考点：计税依据

耕地占用税以纳税人实际占用的，属于耕地占用税征税范围的土地（以下简称应税土地）面积为计税依据。

考点：税额计算

耕地占用税实行一次性征收。

应纳税额＝应税土地面积×适用定额税率

占用基本农田加征：

应纳税额＝应税土地面积×适用税额×150%

考点：征收单位

耕地占用税由税务机关负责征收。

考点：纳税申报

应在耕地所在地申报纳税，自纳税义务发生之日起30日内申报缴纳耕地占用税。

1.纳税人在批准临时占用耕地期满之日起1年内依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税。

2.纳税人因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地，依法缴纳耕地占用税后，自然资源、农业农村等相关部门认定损毁耕地之日起3年内依法复垦或修复，恢复种植条件的，可以依法申请退税。

第十章　船舶吨税

考点：税率

船舶吨税设置优惠税率和普通税率。

中华人民共和国国籍的应税船舶，船籍国（地区）与中华人民共和国签订含有相互船舶税费最惠国待遇条款的条约或者协定的应税船舶，适用优惠税率。其他应税船舶，适用普通税率。

船舶吨税税目、税率表

税目（按船舶净吨位划分）	税率（元/净吨）						备注
	普通税率（按执照期限划分）			优惠税率（按执照期限划分）			
	1年	90日	30日	1年	90日	30日	
不超过2000净吨	12.6	4.2	2.1	9.0	3.0	1.5	1.拖船按照发动机功率每千瓦折合净吨位0.67吨。 2.无法提供净吨位证明文件的游艇，按照发动机功率每千瓦折合净吨位0.05吨。 3.拖船和非机动驳船分别按相同净吨位船舶税率的50%计征税款
超过2000净吨，但不超过10000净吨	24.0	8.0	4.0	17.4	5.8	2.9	
超过10000净吨，但不超过50000净吨	27.6	9.2	4.6	19.8	6.6	3.3	
超过50000净吨	31.8	10.6	5.3	22.8	7.6	3.8	

考点：减免税基本优惠

下列船舶免征船舶吨税：

1.应纳税额在人民币50元以下的船舶。

2.自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶。

3.船舶吨税执照期满后24小时内不上下客货的船舶。

4.非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶。

5.捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶。

6.避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶。

7.军队、武装警察部队专用或者征用的船舶。

8.警用船舶。

9.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶。

10.国务院规定的其他船舶（由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案）。

考点：减免税其他优惠

在船舶吨税执照期限内，应税船舶发生下列情形之一的，海关按照实际发生的天数批注延长船舶吨税执照期限：

1.避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货。

2.军队、武装警察部队征用。

应税船舶因不可抗力在未设立海关地点停泊的，船舶负责人应当立即向附近海关报告，并在不可抗力原因消除后，依照本法规定向海关申报纳税。

船舶吨税按照船舶净吨位和吨税执照期限征收，应纳税额按照船舶净吨位乘以适用税额计算。

计算公式为：

应纳税额＝船舶净吨位×定额税率

考点：纳税义务发生及纳税期限

1.船舶吨税纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日。

2.船舶吨税由海关负责征收。

3.海关发现少征或者漏征税款的，应当自应税船舶应当缴纳税款之日起1年内，补征税款。但因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自应当缴纳税款之日起3年内追征税款，并自应当缴纳税款之日起按日加征少征或者漏征税款0.5‰的滞纳金。

4.海关发现多征税款的，应当在24小时内通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息。

应税船舶发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起3年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并算银行同期活期存款利息；海关应当自受理退款申请之日起30日内查实并通知应税船舶办理退还手续。

应税船舶应当自收到退税通知之日起30日内办理有关退还手续。